

**Договор субсидирования части ставки вознаграждения в рамках национального
проекта по развитию предпринимательства на 2021 - 2025 годы №
OPU/2023/U/S/018097/0001L**

город Усть-Каменогорск

Акционерное общество «Фонд развития предпринимательства «Даму» в лице директора Регионального филиала АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по Восточно-Казахстанской области Ерболұлы Медета, действующем на основании доверенности № 159 от 04.09.2023 года, именуемое в дальнейшем «финансовое агентство», с одной стороны, и **Дочерняя компания АО «Банк ЦентрКредит» Товарищество с ограниченной ответственностью «Center Leasing»**, в лице Ахмет Шахриза Маликқызы, действующего на основании Доверенности №3/116-CL от 15.09.2023 г., именуемое в дальнейшем «лизинговая компания», с другой стороны,

и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Арлан Сауда»** в лице **Директора г-на Махабаева Марлена Булегеновича**, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Получатель», совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» либо как указано выше, заключили настоящий договор субсидирования части ставки вознаграждения в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 - 2025 годы (далее - Договор) в соответствии с:

Национальным проектом по развитию предпринимательства на 2021 - 2025 годы, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 728 (далее - Национальный проект); Правилами субсидирования части ставки вознаграждения в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 - 2025 годы, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 1060 (далее - Правила субсидирования); Механизмом кредитования и финансового лизинга приоритетных проектов, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 2018 года № 820 «О некоторых вопросах обеспечения долгосрочной тенговой ликвидности для решения задачи доступного кредитования» (далее - Механизм); протоколом № 183838 от «05» декабря 2023 года заседания уполномоченного органа финансового агентства.

1. Термины и определения

1. В настоящем Договоре используются следующие основные термины и определения:

1) приоритетные сектора экономики в рамках Правил субсидирования/Механизма - приоритетные сектора экономики в соответствии с общим классификатором видов экономической деятельности (далее - ОКЭД);

2) банк - банк второго уровня в рамках реализации Правил субсидирования/Механизма;

3) банк развития (далее - банк) - акционерное общество «Банк Развития Казахстана» и (или) его аффилированная лизинговая компания;

4) банк-платежный агент - уполномоченный банк лизинговой компании/МФО, который согласован с финансовым агентством и осуществляет функции по ведению специального счета лизинговой компании/МФО, предназначенного для перечисления и списания субсидий по проектам;

5) «зеленые» проекты - определенные на основе утвержденной классификации (таксономии) проекты, направленные на повышение эффективности использования существующих природных ресурсов, снижение уровня негативного воздействия на

DOC ID KZPKXV42023000004889A046AD



окружающую среду, повышение энергоэффективности, энергосбережения, смягчение последствий изменения климата и адаптацию к изменению климата, согласно экологическому законодательству Республики Казахстан;

6) «зеленая» таксономия - классификация «зеленых» проектов, подлежащих финансированию через «зеленые» облигации и «зеленые» кредиты, утвержденная [постановлением](#) Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2021 года № 996 «Об утверждении классификации (таксономии) «зеленых» проектов, подлежащих финансированию через «зеленые» облигации и «зеленые» кредиты»;

7) уполномоченный орган финансового агентства - постоянно действующий коллегиальный орган акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», осуществляющий свою деятельность в пределах полномочий, предоставленных ему внутренними актами по рассмотрению и принятию решения о возможности/невозможности и прекращении/возобновлении субсидирования проекта Получателя;

8) договор финансового лизинга - письменное соглашение, заключенное между лизинговой компанией/банком и предпринимателем, по условиям которого лизинговая компания/банк предоставляет предпринимателю финансовый лизинг;

9) микрокредит - деньги, предоставляемые МФО, заемщику в национальной валюте Республики Казахстан в размере и порядке, определенных [Законом](#) Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности», на условиях платности, срочности и возвратности;

10) договор по микрокредиту - договор о предоставлении микрокредита в соответствии с которым МФО предоставляет заемщику микрокредит;

11) микрофинансовая организация - организация, осуществляющая микрофинансовую деятельность по предоставлению микрокредитов;

12) договор субсидирования - трехстороннее письменное соглашение, заключенное между финансовым агентством, банком/лизинговой компанией/МФО и предпринимателем, по условиям которого финансовое агентство частично субсидирует ставку вознаграждения по кредиту/микрокредиту/лизингу предпринимателя, выданному банком/лизинговой компанией/МФО;

13) субсидии - периодические выплаты на безвозмездной и безвозвратной основе, выплачиваемые финансовым агентством банку/лизинговой компании/ МФО, в рамках субсидирования предпринимателей на основании договоров субсидирования;

14) субсидирование - форма государственной финансовой поддержки предпринимателей, используемая для частичного возмещения расходов, уплачиваемых предпринимателем банку/лизинговой компании/МФО, в качестве вознаграждения по кредитам/микрокредиту/лизингу в обмен на выполнение в будущем определенных условий, относящихся к операционной деятельности предпринимателя.

2. Предмет Договора

2. По условиям настоящего Договора финансовое агентство осуществляет субсидирование части ставки вознаграждения Получателя по кредиту/микрокредиту/лизингу, полученному в Дочерней компании АО «Банк ЦентрКредит» Товарищество с ограниченной ответственностью «Center Leasing» на следующих условиях:

Договор банковского займа/договор по микрокредиту/договор финансового лизинга	№ ОПУ/2023/U/S/018097 от «07» апреля 2023 года
Целевое назначение	Инвестиции:

DOC ID KZPKXV42023000004889A046AD

	Приобретение автотранспорта (изометрический фургон JAC N56)
В случае кредита для целей реализации «зеленых» проектов: категория/и «зеленой» таксономии, к которой/ым относится «зеленый» проект	
Сумма кредита/микрокредита/лизинга на дату начала срока субсидирования	39 351 350,00 (тридцать девять миллионов триста пятьдесят одна тысяча триста пятьдесят)
Валюта кредита/микрокредита/лизинга финансирования	тенге
Ставка вознаграждения	21,75 (Двадцать одна целая семьдесят пять сотых) процентов годовых
Срок кредита/микрокредита/ лизинга	с 26.06.2023 г. по 05.08.2026 г.
Особые условия	Запрещается использование автотранспортных средств, приобретенных в рамках текущего проекта для перевозки собственного груза

3. Субсидирование производится за счет средств республиканского и местного бюджетов в соответствии с [Правилами](#) субсидирования.

4. Банк/лизинговая компания/МФО после заключения настоящего Договора предоставляет финансовому агентству договор банковского займа/договор по микрокредиту/договор финансового лизинга с приложением графика погашения, заключенный с Получателем (копия заверенная подписью должностного лица и печатью (при наличии) банка/лизинговой компании/МФО).

5. Субсидирование осуществляется в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 года направления «Поддержка предпринимателей/субъектов индустриально-инновационной деятельности» (Приоритетное) Правил субсидирования/Механизма.

6. Субсидированию подлежит часть ставки вознаграждения по кредиту/микрокредита /лизингу в размере 21,75 (двадцать одна целая семьдесят пять сотых) процентов годовых, при этом часть ставки вознаграждения в размере 12,75 (двенадцать целых семьдесят пять сотых) процентов оплачивает финансовое агентство, а остальную часть ставки вознаграждения в размере 9 (девять) процентов оплачивает Получатель, в соответствии с графиком погашений к Договору субсидирования по форме согласно [приложению](#) к настоящему Договору (далее - Приложение).

7. Субсидированию не подлежат вознаграждения, начисленные банком/лизинговой компании/МФО и не уплаченные Получателем по просроченной задолженности.

8. Перечисление средств, предусмотренных для субсидирования, осуществляется финансовым агентством на текущий счет, открытый в банке/банке-платежном агенте,



ежемесячно, авансовыми платежами (однократно/несколько раз в месяц) в соответствии с графиком погашений к Договору субсидирования по форме согласно [Приложению](#).

Перечисление средств, предусмотренных для субсидирования, по проектам предпринимателей, осуществляется финансовым агентством на основании уведомления банка/лизинговой компании/МФО о факте проведения предпринимателем полной выплаты по кредиту/микрокредиту/лизингу (основной долг, субсидируемая и не субсидируемая часть вознаграждения) либо платежами, покрывающими предстоящие обязательства Получателя по субсидируемой части вознаграждения на краткосрочный период, исходя из графиков платежей к договорам субсидирования, при снижении кредитного рейтинга и иных признаков ухудшения финансового состояния банков/банка-платежного агента (наступление одного или нескольких случаев), в том числе:

при снижении кредитного рейтинга от международных рейтинговых агентств ниже уровня «В» по шкале рейтингов Standard&Poors;

при снижении значения коэффициента К4 ниже уровня 0,4;

при нарушении пруденциальных нормативов в течение 2 (двух) месяцев подряд.

В случае, исправления у банка/банка-платежного агента показателей, указанных выше, перечисление финансовым агентством средств, предусмотренных для субсидирования, осуществляется авансовыми платежами (однократно/несколько раз в месяц) с учетом графика платежей к договору субсидирования.

9. Начало срока субсидирования: **05 декабря 2023** года.

10. Финансовое агентство после подписания настоящего Договора выплачивает субсидии.

11. Стороны в рамках настоящего Договора согласились, что в случае если день платежа приходится на выходной или праздничный день, платеж производится на следующий за ним рабочий день.

3. Права и обязанности Сторон

12. Финансовое агентство обязано:

1) своевременно пополнить текущий счет, открытый в банке/банке-платежного агента суммой, достаточной для субсидирования, на условиях настоящего Договора;

2) в целях предоставления отчета в уполномоченный орган осуществлять мониторинг реализации Национального проекта/Механизма в части субсидирования ставки вознаграждения по кредитам/микрокредитам/лизингу;

3) принять меры по обеспечению возмещения Получателем оплаченной суммы вознаграждения при установлении фактов нецелевого использования кредитных средств и (или) несоответствия проекта Получателя условиям Правил субсидирования/Механизма, в том числе в судебном порядке.

13. Финансовое агентство вправе:

1) не перечислять субсидии в случае неполучения средств от регионального координатора в рамках [Правил](#) субсидирования/уполномоченного органа по предпринимательству в рамках Правил субсидирования/Механизма;

2) проводить проверки Получателя на предмет целевого использования средств. Требовать от Получателя документы и сведения, подтверждающие целевое использование кредита/микрокредита/предмета лизинга;

3) запрашивать и получать от банка/лизинговой компании/МФО документы и информацию о Получателе, а также о реализации договора банковского займа/договора по микрокредиту/договора финансового лизинга, участвующего в Национальном проекте/Механизме;

4) с предварительным письменным уведомлением банка/лизинговой компании/МФО осуществлять мониторинг соответствия проекта и (или) Получателя условиям [Правил](#) субсидирования/Механизма, мониторинг целевого использования средств, по которому осуществляется субсидирование, с выездом на место реализации Проекта в рамках прав,



предусмотренных в договоре банковского займа/договоре по микрокредиту/договоре финансового лизинга между банком/лизинговой компанией/МФО и Получателем, не реже 1 (одного) раза в полугодие;

5) дополнительно запрашивать у Получателя необходимые сведения о результатах его финансово-хозяйственной деятельности в рамках реализации Национального проекта/Механизма в течение срока действия настоящего Договора в целях формирования отчета;

6) осуществлять контроль за соблюдением сроков исполнения обязательств Получателя, установленных настоящим Договором, предусмотренных для Сторон, и требовать их своевременного исполнения Получателем;

7) осуществлять проверку исполнения обязательств настоящего Договора с выездом в банк/лизинговую компанию/МФО без вмешательства в их оперативную деятельность с письменного уведомления банка/лизинговой компании/МФО;

8) использовать информацию о Получателе, полученную от Получателя или банка/лизинговой компании/МФО в рамках исполнения настоящего Договора, при проведении рекламной кампании, при размещении информации на официальном сайте финансового агентства, а также передавать ее третьим лицам с письменного согласия Получателя;

9) прекратить субсидирование на основании выявления следующих фактов:

нецелевого использования кредита/микрокредита/лизинга, по которому осуществляется субсидирование, при этом субсидирование приостанавливается пропорционально сумме нецелевого использования кредитных средств/лизинговых сделок;

неполучения Получателем предмета лизинга по договору финансового лизинга, по которому осуществляется субсидирование;

несоответствия проекта и/или Получателя условиям [Правил](#) субсидирования и/или решению уполномоченного органа финансового агентства;

неисполнения Получателем в течение 3 (трех) месяцев подряд обязательств по оплате платежей перед банком/МФО согласно графику платежей, к договору банковского займа/договору по микрокредиту/договору субсидирования, за исключением случаев, возникших в период действия чрезвычайного положения/ситуации;

неисполнения Получателем 2 (двух) и более раз подряд обязательств по внесению лизинговых платежей перед лизинговой компанией/банком согласно графику погашения платежей к договору финансового лизинга, за исключением случаев, возникших в период действия чрезвычайного положения/ситуации;

ареста денег на счетах Получателя (за исключением наложения ареста денег на счетах в качестве мер по обеспечению иска, при условии достаточности денег на счете, в полном объеме обеспечивающих иски требования) и/или приостановления расходных операций по счету Получателя;

истребования предмета лизинга у должника в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

неисполнения обязательств Получателями по увеличению уплачиваемых налогов (корпоративный подоходный налог/индивидуальный подоходный налог), а также достижению роста фонда оплаты труда с сохранением рабочих мест или увеличению среднегодовой численности рабочих мест на основе данных налоговой декларации, в том числе данных по обязательным пенсионным взносам и (или) социальным отчислениям, в бюджет на 10 % после 2 (два) финансовых лет со дня принятия решения уполномоченного органа финансового агентства (по проектам предпринимателей по направлению «Поддержка предпринимателей/субъектов индустриально-инновационной деятельности»);

неисполнения обязательств субъектами малого и среднего предпринимательства в рамках «Региональной программы финансирования субъектов малого частного и среднего



частного предпринимательства» по сохранению/увеличению среднегодовой численности рабочих мест на основе данных налоговой декларации, в том числе данных по обязательным пенсионным взносам и (или) социальным отчислениям, или по достижению роста дохода (дохода от реализации: стоимость реализованных товаров, работ, услуг от основной деятельности) или по росту объема уплачиваемых налогов (корпоративный подоходный налог/индивидуальный подоходный налог) на 10% после 2 (двух) финансовых лет с даты финансирования проекта;

не достижения Получателем по «зеленому» проекту пороговых критериев «зеленой» таксономии, заявленных по намечаемому «зеленому» проекту, по истечении 2 (двух) лет с начала субсидирования проекта на основании предоставляемого Получателем заключения провайдера внешней оценки в случаях, когда данные пороговые критерии предусматривают:

- 1) конкретные минимальные значения снижения энергопотребления;
- 2) минимальные уровни выбросов парниковых газов;
- 3) снижение доли/утилизации отходов;
- 4) снижение водопотребления;
- 5) соответствие требованиям справочников наилучших доступных технологий (в части, указанной в пороговом критерии).

неисполнения обязательств Получателем в рамках Механизма по:

сохранению/увеличению среднегодовой численности рабочих мест на основе данных налоговой декларации, в том числе данных по обязательным пенсионным взносам и (или) социальным отчислениям или по достижению роста дохода (доход от реализации: стоимость реализованных товаров, работ, услуг от основной деятельности) на 10 % после 3 (трех) финансовых лет с даты решения рабочего органа/финансового агентства о субсидировании по кредитным средствам, выдаваемым 100 % на инвестиционные цели;

сохранению/увеличению среднегодовой численности рабочих мест на основе данных налоговой декларации, в том числе данных по обязательным пенсионным взносам и (или) социальным отчислениям или налоговых выплат или объема производства (в денежном выражении) или по достижению роста дохода (доход от реализации: стоимость реализованных товаров, работ, услуг от основной деятельности) на 10 % после 2 (двух) финансовых лет с даты решения рабочего органа/финансового агентства о субсидировании по кредитным средствам, выдаваемым на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств в размере не более 50 % в рамках одного проекта заемщика. (предприятия, не освобожденные от уплаты налогов, обеспечивают увеличение налоговых выплат согласно требованиям Механизма);

сохранению/увеличению среднегодовой численности рабочих мест на основе данных налоговой декларации, в том числе данных по обязательным пенсионным взносам и (или) социальным отчислениям или налоговых выплат или увеличения объема производства (в денежном выражении) или по достижению роста дохода (доход от реализации: стоимость реализованных товаров, работ, услуг от основной деятельности) на 10 % по итогам 1 (одного) года с даты решения рабочего органа/финансового агентства о субсидировании по кредитным средствам, выдаваемым на цели 100 % пополнения оборотных средств (предприятия, не освобожденные от уплаты налогов, обеспечивают увеличение налоговых выплат согласно требованиям Механизма).

По проектам Получателей, одобренным по условиям Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020», субсидирование приостанавливается при выявлении следующих фактов:

- нецелевого использования кредита, по которому осуществляется субсидирование;
- неполучения предпринимателем предмета лизинга по договору финансового лизинга, по которому осуществляется субсидирование;
- несоответствия проекта и/или Получателя условиям [Правил](#) субсидирования и/или решению уполномоченного органа;



неисполнения Получателем в течение 3 (трех) месяцев подряд обязательств по оплате платежей перед банком согласно графику платежей, к договору банковского займа/договору субсидирования;

неисполнения Получателем 2 (двух) и более раза подряд обязательств по внесению лизинговых платежей перед лизинговой компанией/банком согласно графику погашения платежей к договору финансового лизинга;

ареста денег на счетах Получателя и/или приостановления расходных операций по счету Получателя;

истребования предмета лизинга у должника в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

неисполнения обязательств Получателем по достижении роста дохода и увеличения среднегодовой численности рабочих мест, на основе данных по обязательным пенсионным взносам и (или) социальным отчислениям на 10 % после 2 (двух) финансовых лет с даты решения уполномоченного органа финансового агентства (по проектам предпринимателей в рамках направления поддержка субъектов малого, в том числе микропредпринимательства Правил субсидирования, а также по проектам Получателя - субъекта малого предпринимательства в рамках направления «Поддержка предпринимателей/субъектов индустриально-инновационной деятельности»;

неисполнения обязательств Получателем в рамках Механизма: сохранения и (или) увеличения среднегодовой численности рабочих мест, на основе данных налоговой отчетности и (или) достижения роста дохода на 10 % после 2 (двух) финансовых лет с даты решения уполномоченного органа финансового агентства.

По проектам Получателей, одобренным по условиям Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025», субсидирование приостанавливается при выявлении следующих фактов:

нецелевого использования кредита, по которому осуществляется субсидирование;

неполучения Получателем предмета лизинга по договору финансового лизинга, по которому осуществляется субсидирование;

несоответствия проекта и/или Получателя условиям [Правил](#) субсидирования и/или решению уполномоченного органа;

неисполнения Получателем в течение 3 (три) месяцев подряд обязательств по оплате платежей перед банком согласно графику платежей, к договору банковского займа/договору субсидирования, за исключением случаев, возникших в период действия чрезвычайного положения/ситуации;

неисполнения Получателем 2 (два) и более раза подряд обязательств по внесению лизинговых платежей перед лизинговой компанией/банком согласно графику погашения платежей к договору финансового лизинга, за исключением случаев, возникших в период действия чрезвычайного положения/ситуации;

ареста денег на счетах Получателя (за исключением наложения ареста денег на счетах в качестве мер по обеспечению иска, при условии достаточности денег на счете, в полном объеме обеспечивающих иски требования) и/или приостановления расходных операций по счету Получателя;

истребования предмета лизинга у должника в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

неисполнения обязательств Получателем по сохранению/увеличению среднегодовой численности рабочих мест на основе данных налоговой декларации, в том числе данных по обязательным пенсионным взносам и (или) социальным отчислениям или по увеличению объемов фонда оплаты труда или по достижению роста дохода (доход от реализации: стоимость реализованных товаров, работ, услуг от основной деятельности) или по росту объема уплачиваемых налогов (корпоративный подоходный налог/индивидуальный подоходный налог) в бюджет на 10 % после 2 (двух) финансовых лет со дня принятия решения уполномоченного органа финансового агентства (по



проектам Получателя в рамках направления «Поддержка предпринимателей/субъектов индустриально-инновационной деятельности»);

неисполнения обязательств Получателем в рамках Механизма по:

сохранению/увеличению среднегодовой численности рабочих мест на основе данных налоговой декларации, в том числе данных по обязательным пенсионным взносам и (или) социальным отчислениям или по достижению роста дохода (доход от реализации: стоимость реализованных товаров, работ, услуг от основной деятельности) на 10 % после 3 (трех) финансовых лет с даты решения рабочего органа/финансового агентства о субсидировании по кредитным средствам, выдаваемым 100 % на инвестиционные цели;

сохранению/увеличению среднегодовой численности рабочих мест на основе данных налоговой декларации, в том числе данных по обязательным пенсионным взносам и (или) социальным отчислениям или налоговых выплат или объема производства (в денежном выражении) или по достижению роста дохода (доход от реализации: стоимость реализованных товаров, работ, услуг от основной деятельности) на 10 % после 2 (два) финансовых лет с даты решения рабочего органа/финансового агентства о субсидировании по кредитным средствам, выдаваемым на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств в размере не более 50 % в рамках одного проекта заемщика (предприятия, не освобожденные от уплаты налогов, обеспечивают увеличение налоговых выплат согласно требованиям Механизма);

сохранению/увеличению среднегодовой численности рабочих мест на основе данных налоговой декларации, в том числе данных по обязательным пенсионным взносам и (или) социальным отчислениям или налоговых выплат или увеличения объема производства (в денежном выражении) или по достижению роста дохода (доход от реализации: стоимость реализованных товаров, работ, услуг от основной деятельности) на 10 % по итогам 1 (один) года с даты решения рабочего органа/финансового агентства о субсидировании по кредитным средствам, выдаваемым на цели 100 % пополнения оборотных средств (предприятия, не освобожденные от уплаты налогов, обеспечивают увеличение налоговых выплат согласно требованиям Механизма);

По проектам Получателей в рамках Национального проекта, одобренным до 23 февраля 2023 года, субсидирование приостанавливается при выявлении следующих фактов:

нецелевого использования кредита/микрокредита/лизинга, по которому осуществляется субсидирование, при этом субсидирование приостанавливается пропорционально сумме нецелевого использования кредитных средств/лизинговых сделок;

неполучения Получателем предмета лизинга по договору финансового лизинга, по которому осуществляется субсидирование;

несоответствия проекта и/или Получателя условиям [Правил](#) субсидирования и/или решению уполномоченного органа финансового агентства;

неисполнения Получателем в течение 3 (трех) месяцев подряд обязательств по оплате платежей перед банком/МФО согласно графику платежей, к договору банковского займа/договору по микрокредиту/договору субсидирования, за исключением случаев, возникших в период действия чрезвычайного положения/ситуации;

неисполнения Получателем 2 (двух) и более раз подряд обязательств по внесению лизинговых платежей перед лизинговой компанией/банком согласно графику погашения платежей к договору финансового лизинга, за исключением случаев, возникших в период действия чрезвычайного положения/ситуации;

ареста денег на счетах Получателя (за исключением наложения ареста денег на счетах в качестве мер по обеспечению иска, при условии достаточности денег на счете, в полном объеме обеспечивающих иски требования) и/или приостановления расходных операций по счету Получателя;



истребования предмета лизинга у должника в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

неисполнения обязательств Получателем по увеличению среднегодовой численности рабочих мест на основе данных налоговой декларации, в том числе данных по обязательным пенсионным взносам и (или) социальным отчислениям, а также по достижению роста дохода (доход от реализации: стоимость реализованных товаров, работ, услуг от основной деятельности) или по росту объема уплачиваемых налогов (корпоративный подоходный налог/индивидуальный подоходный налог) в бюджет на 10 % после 2 (двух) финансовых лет со дня принятия решения уполномоченного органа финансового агентства (по проектам предпринимателей в рамках направления «Поддержка предпринимателей/субъектов индустриально-инновационной деятельности» [Правил](#) субсидирования);

неисполнения обязательств субъектами малого и среднего предпринимательства в рамках «Региональной программы финансирования субъектов малого частного и среднего частного предпринимательства» по сохранению/увеличению среднегодовой численности рабочих мест на основе данных налоговой декларации, в том числе данных по обязательным пенсионным взносам и (или) социальным отчислениям, или по достижению роста дохода (дохода от реализации: стоимость реализованных товаров, работ, услуг от основной деятельности) или по росту объема уплачиваемых налогов (корпоративный подоходный налог/индивидуальный подоходный налог) на 10 % после 2 (двух) финансовых лет с даты финансирования проекта;

не достижения Получателем по «зеленому» проекту пороговых критериев «зеленой» таксономии, заявленных по намечаемому «зеленому» проекту, по истечении 2 (двух) лет с начала субсидирования проекта на основании предоставляемого Получателем заключения провайдера внешней оценки в случаях, когда данные пороговые критерии предусматривают:

- 1) конкретные минимальные значения снижения энергопотребления;
- 2) минимальные уровни выбросов парниковых газов;
- 3) снижение доли/утилизации отходов;
- 4) снижение водопотребления;
- 5) соответствие требованиям справочников наилучших доступных технологий (в части, указанной в пороговом критерии);
- 10) при установлении фактов нецелевого использования кредитных средств и (или) несоответствия проекта Получателя условиям [Правил](#) субсидирования/Механизма, требовать возмещения полученной в рамках настоящего Договора субсидируемой части ставки вознаграждения.

14. Получатель обязан:

- 1) своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства по договору банковского займа/договору по микрокредиту/договору финансового лизинга;
- 2) производить выплату вознаграждения банку/лизинговой компании/ МФО в части: не субсидируемой ставки вознаграждения согласно графику погашения в соответствии с договором банковского займа/договору по микрокредиту/договором финансового лизинга;

субсидируемой и не субсидируемой части вознаграждения с учетом случаев, указанных в [пункте 8](#) настоящего Договора;

- 3) предоставить финансовому агентству по письменному запросу право проводить проверки целевого использования кредита/микрокредита, соответствия проекта и (или) Получателя условиям [Правил](#) субсидирования/Механизма на территории реализации проекта;

- 4) предоставлять по письменному запросу финансового агентства документы и информацию, связанные с исполнением условий [Правил](#) субсидирования/Механизма,

договора банковского займа/договора по микрокредиту/договора финансового лизинга и настоящего Договора;

5) не передавать и не раскрывать информацию об условиях и реализации настоящего Договора третьим лицам без предварительного письменного согласия Сторон;

6) в случае различия видов деятельности, с которым будет оказана настоящая государственная поддержка, присвоить соответствующий ОКЭД в органах статистики в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора и уведомить финансовое агентство;

7) в отношении кредитов для целей реализации «зеленых» проектов по истечении 2 (два) лет с начала субсидирования проекта обеспечить проведение соответствующей независимой оценки достижения Получателем заявленных пороговых критериев «зеленой» таксономии по проекту либо энергоаудиты, заключение по результатам которой предоставляется Получателем финансовому агентству. Внешние проверки выполнения заявленных Получателем пороговых критериев «зеленой» таксономии по проекту могут проводиться провайдерами оценки, выдавшими первоначальное заключение о соответствии проекта пороговым критериям «зеленой» таксономии.

15. Получатель вправе:

1) требовать от финансового агентства выплаты субсидий банку/МФО/лизинговой компании в части субсидируемой ставки вознаграждения;

2) подать заявку на продление срока действия договора субсидирования в банк/МФО/лизинговую компанию не позднее 75 (семидесяти пяти) календарных дней до истечения срока действия договора субсидирования;

3) для целей ведения мониторинга реализации Национального проекта/Механизма представить заявление на предоставление согласия финансовому агентству на получение от Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан следующие сведения, являющиеся налоговой тайной в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан:

доходы Получателя для определения финансовым агентством динамики роста доходов;

численность работников Получателя для определения финансовым агентством роста среднегодовой численности рабочих мест;

сумма уплаченных Получателем налогов для определения финансовым агентством динамики увеличения уплаченных налогов в бюджет.

16. Банк/лизинговая компания/МФО обязаны:

1) после заключения настоящего Договора, не увеличивать ставку вознаграждения по кредиту/микрокредиту/лизингу Получателя на весь срок действия настоящего Договора;

2) в случае несвоевременного заключения настоящего Договора в сроки, предусмотренные в Правилах субсидирования, уведомить финансовое агентство официальным письмом с разъяснением причин задержки;

3) осуществлять ежемесячное списание с текущего счета финансового агентства суммы субсидий по проекту Получателя на основании соответствующего уведомления финансового агентства, при этом банк/лизинговая компания/МФО не имеет права списывать субсидии с общих текущих остатков средств на счета финансового агентства. В случае списания сумм субсидий с текущего счета финансового агентства для погашения субсидируемой части ставки вознаграждения по истечению 30 (тридцати) календарных дней со дня фактического погашения Получателем планового платежа по кредиту/микрокредиту/лизингу, банк/лизинговая компания/МФО по требованию финансового агентства уплачивает финансовому агентству штраф в размере 50 (пятьдесят) месячных расчетных показателей (далее - МРП);

4) уведомлять финансовое агентство в течение 2 (двух) рабочих дней в случае несвоевременного погашения Получателем платежа по кредиту/микрокредиту/лизингу, в том числе несвоевременного погашения не субсидируемой части ставки вознаграждения



или неисполнения Получателем в течение 3 (трех) месяцев подряд (по договору финансового лизинга - 2 (двух) и более раз подряд) обязательств по оплате платежей перед банком/лизинговой компанией/МФО. При этом банк/лизинговая компания/МФО не производит списание средств с текущего счета финансового агентства для погашения субсидируемой части ставки вознаграждения до погашения задолженности Получателем.

В случае не уведомления/уведомления по истечению 30 (тридцати) календарных дней со дня наступления случаев, предусмотренных настоящим подпунктом, банк/лизинговая компания/МФО по требованию финансового агентства уплачивает финансовому агентству штраф в размере 50 (пятьдесят) [МРП](#);

5) уведомлять финансовое агентство в течение 2 (двух) рабочих дней в случае частичного/полного досрочного погашения основного долга по кредиту/микрокредиту/лизингу Получателя. В случае не уведомления/уведомления по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня частичного/полного досрочного погашения Получателем основного долга, банк/лизинговая компания/МФО по требованию финансового агентства уплачивает финансовому агентству штраф в размере 50 (пятьдесят) [МРП](#).

Банк/банк-платежный агент в течение 7 (семи) рабочих дней обязан представить финансовому агентству акт сверки взаиморасчетов в случае частичного/полного досрочного погашения основного долга по кредиту/микрокредиту/лизингу Получателя и в случае прекращения субсидирования части ставки вознаграждения по кредиту/микрокредиту/лизингу Получателя. При этом банк/лизинговая компания/МФО в акте сверки указывает суммы и даты фактического списания субсидий, а финансовое агентство указывает суммы и даты перечисления субсидий.

6) в случае уплаты Получателем суммы субсидий самостоятельно, в последующем, при возмещении средств финансовым агентством, производить списание соответствующей суммы субсидий на основании уведомления финансового агентства и зачислять на текущий счет Получателя;

7) по запросу предоставлять финансовому агентству данные касательно платежной дисциплины субсидируемого кредита/микрокредита/лизинга Получателя;

8) предоставлять необходимые документы для проведения мониторинга проекта, подписывать мониторинговые отчеты с финансовым агентством и Получателем;

9) своевременно извещать финансовое агентство обо всех обстоятельствах, способных повлиять на выполнение условий настоящего Договора;

10) не изменять сумму кредита/микрокредита/лизинга и (или) номинальную ставку вознаграждения по кредиту/микрокредиту/лизингу без согласования с финансовым агентством, в течение срока действия настоящего Договора;

11) в случае принятия уполномоченным органом финансового агентства решения о субсидировании действующего кредита/микрокредита/договора финансового лизинга, возместить Получателю в текущем финансовом году ранее полученные комиссии, сборы и (или) иные платежи, за исключением возможных к взиманию комиссий со стороны банка/лизинговой компании/МФО, предусмотренных [Правилами](#) субсидирования/Механизмом. При этом данные комиссии, сборы и/или иные платежи подлежат возмещению Получателю в течение 3 (трех) месяцев с фактической даты подписания всеми сторонами первого Договора. В случае несвоевременного возмещения банком/лизинговой компанией/МФО получателю, полученных в текущем году комиссий, сборов и/или иных платежей, в сроки, указанные в настоящем пункте Договора, банк/лизинговая компания/МФО уплачивает финансовому агентству штраф в размере 50 (пятьдесят) [МРП](#);

12) в случае частичного/полного досрочного погашения основного долга по кредиту/микрокредиту/лизингу Получателем уведомить финансовое агентство о факте частичного/полного досрочного погашения основного долга по кредиту/микрокредиту /лизингу.



В случае частичного досрочного погашения основного долга по кредиту/микрокредиту /лизингу Получателя, банк/лизинговая компания/МФО при заключении дополнительного соглашения к договору банковского займа/договору по микрокредиту/договору финансового лизинга, направляет финансовому агентству копию дополнительного соглашения к договору банковского займа/договору по микрокредиту/договору финансового лизинга с приложением соответствующего дополнительного соглашения к договору субсидирования с изменением графика погашения платежей в течение 7 (семи) рабочих дней с даты частичного погашения основного долга;

13) в случае неполучения уведомления об адресном перечислении сумм субсидий от финансового агентства, уведомить Получателя о погашении ставки вознаграждения в полном объеме.

14) при положительном рассмотрении заявки Получателя, поступившей согласно подпункту 2) [пункта 15](#) настоящего Договора по проекту, одобренному до 27 января 2018 года в рамках Правил субсидирования, со сроком субсидирования три года, ходатайствовать о продлении срока действия договора субсидирования не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней.

17. Банк/лизинговая компания/МФО вправе:

1) требовать от финансового агентства своевременного перечисления субсидий, предусмотренных в рамках настоящего Договора;

2) в случае прекращения субсидирования по действующему кредиту/микрокредиту/лизингу на основании фактов, установленных [пунктом 135](#) Правил субсидирования установить Получателю ранее действовавшие условия финансирования (в том числе ставку вознаграждения, комиссии, сборы и (или) иные платежи).

3) в случае завершения срока субсидирования по действующему кредиту/микрокредиту/лизингу установить Получателю ранее действовавшие условия финансирования, за исключением ранее уплаченных Получателем и возвращенных банком/лизинговой компанией/МФО комиссии, сборов и (или) иных платежей по действующему кредиту/микрокредиту/ лизингу.

4. Срок действия Договора

18. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, с учетом начала срока субсидирования и действует по **04 августа 2026 года** года, а в части неисполненных обязательств - до их полного исполнения.

19. Настоящий Договор, расторгается в одностороннем порядке финансовым агентством в случае принятия решения о прекращении субсидирования, при выявлении фактов, предусмотренных подпунктом 9) [пункта 13](#) настоящего Договора.

5. Ответственность

20. Стороны по настоящему Договору несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Договора, в соответствии с настоящим Договором и гражданским законодательством Республики Казахстан.

21. Всю ответственность перед банком/лизинговой компанией/МФО за ненадлежащее исполнение обязательств по своевременному и полному возврату кредита/микрокредита/лизинга и погашению части не субсидируемой ставки вознаграждения несет Получатель в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан и договором банковского займа/договором по микрокредиту/договором



финансового лизинга. При этом такая ответственность ни при каких условиях не может быть возложена на финансовое агентство.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

22. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору, если невозможность исполнения оказалось вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах (стихийные явления, военные действия, форс-мажорные обстоятельства).

23. При наступлении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему Договору, своевременно в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления извещает другую Сторону о таких обстоятельствах. При этом характер, период действия, факт наступления форс-мажорных обстоятельств подтверждаются соответствующими документами уполномоченных государственных органов.

24. При отсутствии своевременного извещения, Сторона возмещает другой Стороне вред, причиненный неизвещением или несвоевременным извещением.

25. Наступление непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств вызывает увеличение срока исполнения настоящего Договора на период их действия.

26. Если такие обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев подряд, то любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору.

7. Разрешение споров

27. В случае какого-либо спора, возникшего в связи с исполнением настоящего Договора, любая из Сторон предпринимает усилия для урегулирования всех споров путем переговоров.

28. Если возникший спор не удастся разрешить путем переговоров, данный спор и иные, относящиеся к нему вопросы, разрешаются и регулируются в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

8. Конфиденциальность

29. Настоящим Стороны соглашаются, что информация, касающаяся условий настоящего Договора, банковская тайна, а также финансовая, коммерческая и иная информация, полученная ими в ходе заключения и исполнения настоящим Договором, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам за исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящем Договоре.

30. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное ее разглашение Стороной возможны в случаях, прямо предусмотренных настоящим Договором, а также гражданским и предпринимательским законодательством Республики Казахстан.

31. Стороны принимают все необходимые меры, в том числе правового характера, для сохранения конфиденциальности наличия и условий настоящего Договора. Должностным лицам и работникам Сторон запрещается разглашение либо передача третьим лицам сведений, полученных в ходе реализации настоящего Договора.



32. В случае разглашения либо распространения любой из Сторон конфиденциальной информации в нарушение требований настоящего Договора, виновная Сторона будет нести ответственность, предусмотренную гражданским законодательством Республики Казахстан.

9. Заключительные положения

33. Подписанием настоящего Договора Получатель предоставляет согласие финансовому агентству на:

1) предоставление финансовым агентством заинтересованным третьим лицам информации и документов, полученных в рамках настоящего Договора по кредиту/микрокредиту/лизингу, по которому осуществляется субсидирование, в том числе банковской и коммерческой тайны, без предварительного письменного согласия Получателя;

2) опубликование финансовым агентством в средствах массовой информации наименования Получателя, наименования региона, в котором реализуется проект, наименования и описания проекта Получателя, а также отрасли.

34. Получатель заявляет и гарантирует финансовому агентству следующее:

1) заверения и гарантии, указанные в настоящем Договоре, правдивы и соответствуют действительности;

2) финансовое агентство не обязано проверять действительность указанных заверений и гарантий;

3) Получателю неизвестно ни о каких обстоятельствах, которые могут оказать негативный эффект на его бизнес, его финансовое положение, активы и способность отвечать по своим обязательствам.

35. Положения настоящего Договора могут быть изменены и (или) дополнены. Действительными и обязательными для Сторон признаются только те изменения и дополнения, которые составлены по согласию Сторон в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

36. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) идентичных экземплярах на казахском и русском языках по 1 (одному) экземпляру на казахском и русском языках для каждой из Сторон, каждый из которых имеет равную юридическую силу. В случае возникновения разночтений между текстами настоящего Договора на государственном и русском языках, Стороны руководствуются текстом на русском языке.

37. Во всем ином, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Финансовое агентство акционерное общество «Фонд развития предпринимательства «Даму»	Лизинговая компания Дочерняя компания АО «Банк ЦентрКредит» ТОО «Center Leasing»	Получатель ТОО «Арлан сауда»
Ерболұлы Медет	Ахмет Ш.М.	Махабаев Марлен Булегенович

DOC ID KZPKXV42023000004889A046AD

место печати (при наличии)		место печати (при наличии)
Республика Казахстан. 050004, город Алматы, улица Гоголя, 111, БИН 970840000277 ИИК KZ42070F000001F00001 БИК KCMFKZ2A КБЕ 15 РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" БИН 970 840 000 277 Директор Регионального филиала АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по ВКО Ерболұлы Медет	Республика Казахстан г. Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, дом 143А e-mail: info@centerleasing.kz тел: 8/727/ 341 04 73 БИН: 020140001503 ИИК KZ418562203117893716 (KZT) в АО «Банк ЦентрКредит» БСК / БИК: KСJBKZKX Кбе 17 НДС серия 6001 №1230426 от 24.06.2022г.	Республика Казахстан город г.Усть- Каменогорск улица улица Питерских Коммунаров, дом 6/1 телефон 8 776 888 88 85 БИН 140740010189



График погашений к Договору субсидирования
Идентификационный код: KZ418562203117893716 IBAN

Дата погашения основного долга	Сумма остатка основного долга	Сумма погашения основного долга	Сумма вознаграждения, оплачиваемая финансовым агентством	Сумма вознаграждения, оплачиваемая Получателем	Итого сумма начисленного вознаграждения
07.08.23	44 270 270,00	1 229 730,00	0,00	976 068,49	976 068,49
05.09.23	43 040 540,00	1 229 730,00	0,00	822 183,82	822 183,82
05.10.23	41 810 810,00	1 229 730,00	0,00	772 354,49	772 354,49
06.11.23	40 581 080,00	1 229 730,00	0,00	775 285,62	775 285,62
05.12.23	39 351 350,00	1 229 730,00	0,00	729 120,21	729 120,21
05.01.24	38 121 620,00	1 229 730,00	371 142,53	358 710,46	729 852,99
05.02.24	36 891 890,00	1 229 730,00	414 528,40	292 608,28	707 136,68
05.03.24	35 662 160,00	1 229 730,00	375 438,15	265 015,17	640 453,32
05.04.24	34 432 430,00	1 229 730,00	387 895,48	273 808,57	661 704,05
06.05.24	33 202 700,00	1 229 730,00	362 551,25	255 918,53	618 469,78
05.06.24	31 972 970,00	1 229 730,00	361 692,12	255 312,09	617 004,21
05.07.24	30 743 240,00	1 229 730,00	336 777,46	237 725,26	574 502,72
05.08.24	29 513 510,00	1 229 730,00	334 629,64	236 209,16	570 838,80
05.09.24	28 283 780,00	1 229 730,00	321 313,18	226 809,30	548 122,48
07.10.24	27 054 050,00	1 229 730,00	298 116,77	210 435,37	508 552,14
05.11.24	25 824 320,00	1 229 730,00	295 539,38	208 616,04	504 155,42
05.12.24	24 594 590,00	1 229 730,00	272 342,98	192 242,10	464 585,08
06.01.25	23 364 860,00	1 229 730,00	268 047,34	189 209,89	457 257,23
05.02.25	22 135 130,00	1 229 730,00	255 160,45	180 113,25	435 273,70
05.03.25	20 905 400,00	1 229 730,00	218 218,01	154 036,26	372 254,27
07.04.25	19 675 670,00	1 229 730,00	228 097,96	161 010,33	389 108,29
05.05.25	18 445 940,00	1 229 730,00	208 767,62	147 365,38	356 133,00
05.06.25	17 216 210,00	1 229 730,00	201 465,04	142 210,62	343 675,66
07.07.25	15 986 480,00	1 229 730,00	182 134,71	128 565,66	310 700,37
05.08.25	14 756 750,00	1 229 730,00	175 691,24	124 017,36	299 708,60
05.09.25	13 527 020,00	1 229 730,00	161 515,67	114 011,05	275 526,72
06.10.25	12 297 290,00	1 229 730,00	143 474,01	101 275,77	244 749,78
05.11.25	11 067 560,00	1 229 730,00	135 312,30	95 514,57	230 826,87
05.12.25	9 837 830,00	1 229 730,00	117 700,22	83 082,50	200 782,72
05.01.26	8 608 100,00	1 229 730,00	108 249,82	76 411,64	184 661,46

DOC ID KZPKXV42023000004889A046AD



05.02.26	7 378 370,00	1 229 730,00	94 933,37	67 011,78	161 945,15
05.03.26	6 148 640,00	1 229 730,00	73 884,77	52 153,97	126 038,74
06.04.26	4 918 910,00	1 229 730,00	68 300,44	48 212,08	116 512,52
05.05.26	3 689 180,00	1 229 730,00	53 695,30	37 902,56	91 597,86
05.06.26	2 459 450,00	1 229 730,00	41 667,53	29 412,36	71 079,89
07.07.26	1 229 720,00	1 229 730,00	27 491,94	19 406,08	46 898,02
05.08.26	0,00	1 229 720,00	17 611,97	12 431,98	30 043,95
Итого/ Барлығы		45 500 000.00	6 913 387.05	9 051 778.05	15 965 165.10

Финансовое агентство акционерное общество «Фонд развития предпринимательства «Даму»	Лизинговая компания Дочерняя компания АО «Банк ЦентрКредит» ТОО «Center Leasing»	Получатель ТОО «Арлан сауда»
Ерболұлы Медет место печати (при наличии)	Ахмет Ш.М.	Махабаев Марлен Булегенович место печати (при наличии)
Республика Казахстан. 050004, город Алматы, улица Гоголя, 111, БИН 970840000277 ИИК KZ42070F000001F00001 БИК ККМFKZ2A КБЕ 15 РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" БИН 970 840 000 277 Директор Регионального филиала АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по ВКО Ерболұлы Медет	Республика Казахстан г. Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, дом 143А e-mail: info@centerleasing.kz тел: 8/727/ 341 04 73 БИН: 020140001503 ИИК KZ418562203117893716 (KZT) в АО «Банк ЦентрКредит» БСК / БИК: КСJBKZKX Кбе 17 НДС серия 6001 №1230426 от 24.06.2022г.	Республика Казахстан город г.Усть-Каменогорск улица улица Питерских Коммунаров, дом 6/1 телефон 8 776 888 88 85 БИН 140740010189

DOC ID KZPKXV42023000004889A046AD



**2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобаның
шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау туралы
№ ОПУ/2023/У/018097/0001L шарт**

Өскемен қаласы

Бұдан әрі «қаржы агенттігі» деп аталатын «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамы атынан 04-09-2023 жылғы № 159 сенімхаттың негізінде іс-әрекет ететін ШҚО бойынша өңірлік филиалының директоры Ерболұлы Медет, бір тараптан және «лизингтік компания» деп аталатын «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес компаниясы «Center Leasing» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан 15.09.2023ж. №3/116-CL Сенімхат негізінде әрекет ететін Ахмет Шахриза Маликқызы, екінші тараптан және бұдан әрі - «Алушы» деп аталатын "Арлан Сауда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Жарғы негізінде әрекет ететін Директор Махабаев Марлен Булегенович мырзаның атынан, бірлесіп «Тараптар», ал жеке алғанда «Тарап» деп не жоғарыда көрсетілгендей болып аталатындар:

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 12 қазандағы № 728 қаулысымен бекітілген 2021 - 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобаға (бұдан әрі - Ұлттық жоба); Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 1060 қаулысымен бекітілген 2021 - 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобаның шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларына (бұдан әрі - Субсидиялау қағидалары); «Қолжетімді кредит беру міндетін шешу үшін ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті қамтамасыз етудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11 желтоқсандағы № 820 қаулысымен бекітілген Басым жобаларға кредит беру және қаржылық лизинг тетігіне (бұдан әрі - Тетік); қаржы агенттігі уәкілетті органының 2023 жылғы 05 желтоқсан № 183838 отырыс хаттамасына сәйкес осы 2021 - 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобаның шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау шартын (бұдан әрі - Шарт) жасасты.

1. Терминдер мен анықтамалар

1. Осы Шартта мынадай негізгі терминдер мен анықтамалар пайдаланылады:

- 1) Субсидиялау қағидалары/Тетік шеңберіндегі экономиканың басым секторлары - экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне (бұдан әрі - ЭҚЖЖ) сәйкес экономиканың басым секторлары;
- 2) банк - Субсидиялау қағидаларын/Тетікті іске асыру шеңберіндегі екінші деңгейдегі банк;
- 3) даму банкі (бұдан әрі - банк) - «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы және (немесе) оның үлестес лизингтік компаниясы;
- 4) банк-төлем агенті - қаржы агенттігімен келісілген лизингтік компанияның/МҚҰ уәкілетті банкі және жобалар бойынша субсидияларды аудару мен есептен шығаруға арналған лизингтік компания/МҚҰ арнайы шотын жүргізу жөніндегі функцияларды жүзеге асырады;
- 5) «жасыл» жобалар - бекітілген сыныптама (таксономия) негізінде айқындалған, Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес қолданыстағы табиғи

DOC ID KZPKXV42023000004889A046AD



ресурстарды пайдалану тиімділігін арттыруға, қоршаған ортаға теріс әсер ету деңгейін төмендетуге, энергия тиімділігін, энергия үнемдеуді арттыруға, климаттың өзгеру салдарларын жұмсартуға және климаттың өзгеруіне бейімделуге бағытталған жобалар;

6) «жасыл» таксономия - «Жасыл» облигациялар мен «жасыл» кредиттер арқылы қаржыландыруға жататын «жасыл» жобалардың сыныптамасын (таксономиясын) бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 31 желтоқсандағы № 996 [қаулысымен](#) бекітілген «жасыл» облигациялар және «жасыл» кредиттер арқылы қаржыландыруға жататын «жасыл» жобалардың сыныптамасы;

7) қаржы агенттігінің уәкілетті органы - Алушының жобасын субсидиялау мүмкіндігі/мүмкін еместігі және тоқтатылуы/қалпына келтірілуі туралы шешімді қарау және қабылдау жөніндегі ішкі актілерде оған берілген өкілеттіктер шегінде өз қызметін жүзеге асыратын тұрақты әрекет ететін «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамының алқалы органы;

8) қаржылық лизинг шарты - лизингтік компания/банк және кәсіпкердің арасында жасалған жазбаша келісім, оның талаптары бойынша лизингтік компания/банк кәсіпкерге қаржылық лизинг береді;

9) микрокредит - «Микроқаржы қызметі туралы» Қазақстан Республикасының [Заңында](#) айқындалған мөлшерде және тәртіппен ақылы, мерзімді және қайтарымды шарттарда Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен МҚҰ қарыз алушыға беретін ақша;

10) микрокредит бойынша шарт - микрокредит беру туралы шарт, оған сәйкес МҚҰ қарыз алушыға микрокредит береді;

11) микроқаржы ұйымы - микрокредиттер беру жөніндегі микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйым;

12) субсидиялау шарты - қаржы агенттігі, банк/лизингтік компания/МҚҰ және кәсіпкердің арасында жасалған үшжақты жазбаша келісім, ондағы шарты бойынша қаржы агенттігі банк/лизингтік компания/МҚҰ берген кәсіпкердің кредиті/микрокредиті/лизингі бойынша сыйақы мөлшерлемесін ішінара субсидиялайды;

13) субсидиялар - қаржы агенттігінің субсидиялау шарттары негізінде кәсіпкерлерді субсидиялау шеңберінде банкке/лизингтік компанияға/МҚҰ-ға төлейтін өтеусіз және өтелетін негіздегі мерзімдік төлемдері;

14) субсидиялау - болашақта кәсіпкердің операциялық қызметіне қатысты белгіленген шарттардың орындалуын алмастыратын кәсіпкердің банкке/лизингтік компанияға/МҚҰ-ға кредиттер/микрокредиттер/лизинг бойынша сыйақы ретінде төленетін шығыстарын ішінара өтеу үшін пайдаланылатын кәсіпкерлерді мемлекеттік қаржылық қолдау нысаны.

2. Шарттың мәні

2. Осы Шарттың талаптары бойынша қаржы агенттігі Алушының Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес компаниясы «Center Leasing» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мынадай шарттарда алынған кредит/микрокредит/лизинг бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялауды жүзеге асырады:

Банктік қарыз шарты/микрокредит бойынша шарт/қаржылық лизинг шарты	2023 жылғы «07» сәуір № ОПУ/2023/U/S/018097
Нысаналы мақсаты	Инвестициялар : Көлік құралдарын сатып алу (изометриялық фургон JAC N56)
«Жасыл» жобаларды іске асыру мақсаттары үшін кредит болған	

жағдайда: «жасыл» жоба жататын «жасыл» таксономия санаты/санаттары	
Субсидиялау мерзімі басталған күнге кредит/микрокредит/лизинг сомасы	39 351 350,00 (отыз тоғыз миллион үш жүз елу бір мың үш жүз елу)
Кредит/лизинг валютасы	теңге
Сыйақы мөлшерлемесі	жылдық 21,75% (Жиырма бір бүтін жүзден жетпіс бес) пайыз
Кредит/микрокредит/лизинг мерзімі	2023 жылғы «26» маусым бастап 2026 жылғы «05» тамыз бойынша
Ерекше шарттар	Ағымдағы жоба шеңберінде өз жүктерін тасымалдау үшін сатып алынған автокөлік құралдарын пайдалануға тыйым салынады

3. Субсидиялау Субсидиялау қағидаларына сәйкес республикалық және жергілікті бюджет қаражаты есебінен жүргізіледі.

4. Банк/лизингтік компания/МҚҰ осы Шарт жасалғаннан кейін қаржы агенттігіне өтеу кестесін қоса бере отырып, Алушымен жасалған банктік қарыз шартын/микрокредит бойынша шартты/қаржылық лизинг шартын (лауазымды адамның қолымен және банктің/лизингтік компанияның/МҚҰ-ның мөрімен (болған жағдайда) расталған көшірме);

5. Субсидиялау қағидалары/тетігі «Кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін қолдау» (Басым) бағытының 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобасы шеңберінде жүзеге асырылады.

6. Кредит/микрокредит/лизинг бойынша 21,75 (жиырма бір бүтін жүзден жетпіс бес) пайыз мөлшеріндегі сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігі субсидиялануға жатады, бұл ретте 12,75 (он екі бүтін жүзден жетпіс бес) пайызы мөлшеріндегі сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін қаржы агенттігі төлейді, ал сыйақы мөлшерлемесінің 9 (тоғыз) пайызы мөлшеріндегі қалған бөлігін осы Шартқа қосымшаға (бұдан әрі – Қосымша) сәйкес нысан бойынша Субсидиялау шартына берілген өтеу кестесіне сәйкес Алушы төлейді.

7. Банк/лизингтік компания/МҚҰ аударған және Алушы мерзімі өткен берешек бойынша төлемеген сыйақылар субсидияланбайды.

8. Субсидиялау үшін көзделген қаражатты аударуды қаржы агенттігі Қосымшаға сәйкес нысан бойынша Субсидиялау шартына өтеу кестесіне сәйкес банкте/банк-төлем агентінде ашылған ағымдағы шотқа ай сайын аванстық төлемдермен (айына бір рет/бірнеше рет) жүзеге асырады.

Кәсіпкерлердің жобалары бойынша субсидиялау үшін көзделген қаражатты аударуды Қаржы агенттігі кәсіпкердің кредит/микрокредит/лизинг бойынша (негізгі борыш, сыйақының субсидияланатын және субсидияланбайтын бөлігі) толық төлем жүргізу фактісі туралы банктің/лизингтік компанияның/МҚҰ-ның хабарламасы не қысқа мерзімді кезеңге арналған сыйақының субсидияланатын бөлігі бойынша алушының алдағы міндеттемелерін жабатын төлемдер негізінде жүзеге асырады субсидиялау шарттарына



төлем кестелерін негізге ала отырып, кредиттік рейтинг төмендеген кезде және банктердің/банк-төлем агентінің қаржылық жай-күйінің нашарлауының өзге де белгілері (бір немесе бірнеше жағдайдың басталуы), оның ішінде:

халықаралық рейтингтік агенттіктердің кредиттік рейтингі Standard&Poors рейтингтер шәкілі бойынша «В» деңгейінен төмен түскен жағдайда;

К4 коэффициентінің мәні 0,4 деңгейінен төмендеген жағдайда;

қатарынан 2 (екі) ай бойы пруденциалдық нормативтер бұзылған жағдайда кредит бойынша толық төлемді (негізгі борыш, субсидияланатын және субсидияланбайтын сыйақы бөлігі) жүргізу фактісі туралы банктің/лизингтік компанияның хабарламасы негізінде не субсидиялау шарттарына төлем кестелерін негізге ала отырып, қысқа мерзімді кезеңге сыйақының субсидияланатын бөлігі бойынша Алушының алдағы міндеттемелерін өтейтін төлемдер негізінде жүзеге асырады.

Банкте/банк-төлем агентінде жоғарыда аталған көрсеткіштер түзетілген жағдайда қаржы агенттігі субсидиялау үшін көзделген қаражатты аударуды субсидиялау шартына төлемдер кестесін ескере отырып аванстық төлемдермен (айына бір рет/бірнеше рет) жүзеге асырады.

9. Субсидиялау мерзімінің басталуы: **05 желтоқсан 2023 жыл.**

10. Қаржы агенттігі осы Шартқа қол қойылғаннан кейін субсидияларды төлейді.

11. Тараптар осы Шарттың шеңберінде төлем жасалатын күн демалыс күніне немесе мереке күніне сай келген жағдайда төлем аталған күннен кейінгі жұмыс күні жасалады деп келісті.

3. Тараптардың құқықтары және міндеттері

12. Қаржы агенттігі:

1) осы Шарттың талаптарында банкте/банк-төлем агентінде ашылған ағымдағы шотты субсидиялау үшін жеткілікті сомамен уақтылы толтыруға;

2) уәкілетті органға есеп беру мақсатында кредиттер/микрокредиттер/лизинг бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау бөлігінде Ұлттық жобаның/Тетіктің іске асырылуын мониторингтеуді жүзеге асыруға;

3) Алушының кредит қаражатын мақсатты пайдаланбауы және (немесе) оның жобасының Субсидиялау қағидаларының/Тетіктің талаптарына сәйкес келмеуі фактілері анықталған кезде Алушының төленген сыйақы сомасын өтеуін қамтамасыз ету шараларын қабылдауға, оның ішінде сот тәртібінде қабылдауға міндетті.

13. Қаржы агенттігі:

1) Субсидиялау қағидалары шеңберінде өңірлік үйлестірушіден/Субсидиялау қағидалары/Тетік шеңберінде кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органнан қаражат алынбаған жағдайда субсидияны аудармауға;

2) қаражаттың мақсатты пайдаланылуы тұрғысынан Алушыға тексерулер жүргізуге құқылы. Алушыдан кредит/микрокредит/лизинг мәнінің мақсатты пайдаланылуын растайтын құжаттар мен мәліметтерді талап етуге;

3) банктен/лизингтік компания/МҚҰ-дан Алушы туралы, сондай-ақ Ұлттық жобаға/Тетікке қатысатын банктік қарыз шартының/микрокредит бойынша шарттың/қаржылық лизинг шартының іске асырылуы туралы құжаттарды және ақпаратты сұратуға және алуға;

4) банкке/лизингтік компанияға/МҚҰ-ға алдын ала жазбаша хабарлай отырып, банк/лизингтік компания/МҚҰ мен Алушы арасындағы банктік қарыз шартында/микрокредит жөніндегі шартта/қаржылық лизинг шартында көзделген құқықтар шеңберінде Жоба іске асырылатын жерге кемінде жарты жылда 1 (бір) рет шыға отырып, жобаның және (немесе) Алушының Субсидиялау қағидаларының/Тетіктің



талаптарына сәйкестігін мониторингтеу, субсидиялау жүзеге асырылатын қаражаттың мақсатты пайдаланылуын мониторингтеуді жүзеге асыруға;

5) есепті қалыптастыру мақсатында осы Шарттың қолданылу мерзімі ішінде Ұлттық жобаны/Тетікті іске асыру шеңберінде Алушыдан оның қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы қажетті мәліметтерді қосымша сұратуға;

6) осы Шартта белгіленген, Тараптар үшін көзделген Алушының міндеттемелерді орындау мерзімін сақтауын бақылауды жүзеге асыруға және Алушының оларды уақтылы орындауын талап етуге;

7) банкке/лизингтік компанияға/МҚҰ-ға жазбаша хабарлай отырып, олардың жедел қызметіне араласпай, банкке/лизингтік компанияға/МҚҰ-ға барып, осы Шарт міндеттемелерінің орындалуын тексеруді жүзеге асыруға;

8) жарнама науқанын жүргізген кезде, ақпаратты қаржы агенттігінің ресми сайтында орналастырған кезде осы Шартты орындау шеңберінде Алушыдан немесе банктен/лизингтік компаниядан/МҚҰ-нан алынған Алушы туралы ақпаратты пайдалануға, сондай-ақ Алушының жазбаша келісімімен оны үшінші тұлғаларға беруге;

9) мынадай анықталған фактілердің негізінде субсидиялауды тоқтатуға құқылы: субсидиялау жүзеге асырылатын кредитті/микрокредитті/лизингті мақсатты пайдаланбау, бұл ретте субсидиялау кредит/лизингтік мәмілелер қаражатын мақсатты пайдаланбау сомасына пропорционалды түрде тоқтатыла тұрады;

Алушының субсидиялау жүзеге асырылатын қаржылық лизинг шарты бойынша лизинг нысанасын алмауы;

жобаның және/немесе Алушының Субсидиялау қағидаларының талаптарына және/немесе қаржы агенттігінің уәкілетті органының шешіміне сәйкес келмеуі;

төтенше жағдай/ахуал қолданылатын кезеңде туындаған жағдайларды қоспағанда, Алушының банктік қарыз шартына/микрокредит бойынша шартқа/ субсидиялау шартына төлемдер кестесіне сәйкес төлемдерді төлеу бойынша банк/МҚҰ алдындағы міндеттемелерді қатарынан 3 (үш) ай бойы орындамауы;

төтенше жағдай/ахуал кезінде туындаған жағдайларды қоспағанда, Алушының қаржылық лизинг шартына төлемдерді өтеу кестесіне сәйкес лизингтік төлемдерді жасау бойынша лизингтік компания/банк алдындағы міндеттемелерді қатарынан 2 (екі) және одан да көп рет орындамауы;

Алушының шоттарындағы ақшаға тыйым салу (талап қоюды толық көлемде қамтамасыз ететін шоттағы ақша жеткілікті болған жағдайда талап-арызды қамтамасыз ету жөніндегі шаралар ретінде шоттардағы ақшаға тыйым салуды қоспағанда) және/немесе Алушының шоты бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру;

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда борышкерден лизинг нысанасын кері талап ету;

қаржы агенттігінің уәкілетті органы шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін Алушылардың салық декларациясының деректері, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар бойынша деректер негізінде бюджетке төленетін салықтарды (корпоративтік табыс салығын/жеке табыс салығын) 10 %-ға ұлғайту бойынша, сондай-ақ жұмыс орындарын сақтай отырып, еңбекақы төлеу қорының өсуіне қол жеткізу немесе жұмыс орындарының орташа жылдық санын ұлғайту бойынша міндеттемелерді орындамауы («Кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін қолдау» бағыты бойынша кәсіпкерлердің жобалары бойынша);

шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің «Шағын жеке және орта жеке кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландырудың өңірлік бағдарламасы» шеңберінде жоба қаржыландырылатын күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін салық декларациясының деректері негізінде, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар бойынша деректердің негізінде жұмыс орындарының орташа жылдық санын сақтау/ұлғайту немесе кірістің (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің құны)

немесе төленетін салықтар көлемінің (корпоративтік табыс салығы/жеке табыс салығы) 10 %-ға өсуіне қол жеткізу міндеттемелерін орындамауы;

«жасыл» жоба бойынша мәлімделген «жасыл» таксономияның шекті өлшемшарттары:

- 1) энергия тұтынуды төмендетудің нақты ең төмен мәндерін;
- 2) парниктік газдар шығарындыларының ең төмен деңгейлерін;
- 3) қалдықтардың үлесін азайтуды/кәдеге жаратуды;
- 4) су тұтынуды төмендетуді;

5) ең үздік қолжетімді технологиялар анықтамалықтарының талаптарына сәйкес келуі (шектегі өлшемшартта көрсетілген бөлігінде) көзделген жағдайда Алушы ұсынатын сыртқы бағалау провайдерінің қорытындысы негізінде жобаны субсидиялау басталғаннан 2 (екі) жыл өткен соң Алушының «жасыл» жоба бойынша аталған шектегі өлшемшарттарға қол жеткізбеуі.

Тетік шеңберінде Алушының:

жұмыс органы/қаржы агенттігі инвестициялық мақсаттарға 100 % берілетін кредит қаражаты бойынша субсидиялау туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) қаржы жылынан кейін салық декларациясының деректері негізінде, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар бойынша деректердің негізінде жұмыс орындарының орташа жылдық санын сақтау/ұлғайту немесе кірістің (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің құны) 10 %-ға өсуіне қол жеткізу;

жұмыс органы/қаржы агенттігі қарыз алушының бір жобасы шеңберінде инвестициялық мақсаттарға және 50 %-дан аспайтын мөлшерде айналым қаражатын толтыруға берілетін кредит қаражаты бойынша субсидиялау туралы шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін салық декларациясының деректері негізінде, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар немесе салықтық төлемдер немесе өндіріс көлемі (ақшалай мәнде) бойынша деректердің негізінде жұмыс орындарының орташа жылдық санын сақтау/ұлғайту немесе кірістің (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің құны) 10 %-ға өсуіне қол жеткізу (салық төлеуден босатылмаған кәсіпорындар Тетік талаптарына сәйкес салық төлемдері ұлғайтуды қамтамасыз етеді);

жұмыс органы/қаржы агенттігі айналым қаражатын 100 % толтыру мақсатында берілетін кредит қаражаты бойынша субсидиялау туралы шешім қабылдаған күннен бастап 1 (бір) жылдың қорытындысы бойынша салық декларациясының деректері негізінде, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар немесе салықтық төлемдер бойынша деректердің негізінде жұмыс орындарының орташа жылдық санын сақтау/ұлғайту немесе өндіріс көлемін (ақшалай мәнде) ұлғайту немесе кірістің (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің құны) 10 %-ға өсуіне қол жеткізу жөніндегі міндеттемелерді орындамауы (салық төлеуден босатылмаған кәсіпорындар Тетік талаптарына сәйкес салықтық төлемдерді ұлғайтуды қамтамасыз етеді).

«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасының шарттары бойынша мақұлданған Алушының жобалары бойынша субсидиялау мынадай:

субсидиялау жүзеге асырылатын кредитті нысаналы пайдаланбау;

кәсіпкердің субсидиялау жүзеге асырылатын қаржылық лизинг шарты бойынша лизинг нысанасын алмауы;

жобаның және/немесе Алушының Субсидиялау қағидаларының талаптарына және/немесе уәкілетті органның шешіміне сәйкес келмеуі;

Алушының банктік қарыз шартына/субсидиялау шартына төлемдер кестесіне сәйкес төлемдерді төлеу бойынша банк алдындағы міндеттемелерді қатарынан 3 (үш) ай бойы орындамауы;

DOC ID KZPKXV42023000004889A046AD

Алушының қаржылық лизинг шартына төлемдерді өтеу кестесіне сәйкес лизингтік төлемдерді жасау бойынша лизингтік компания/банк алдындағы міндеттемелерді қатарынан 2 (екі) және одан көп рет орындамауы;

Алушының шоттарындағы ақшаға тыйым салу және/немесе Алушының шоты бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру;

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда борышкерден лизинг нысанасын кері талап ету;

қаржы агенттігінің уәкілетті органы шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін Алушының міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар бойынша деректердің негізінде кірістің өсуіне және жұмыс орындарының орташа жылдық санын 10 %-ға ұлғайтуға қол жеткізу жөніндегі міндеттемелерді орындамауы (Субсидиялау қағидаларының шағын, оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектілерін қолдау бағыты шеңберінде кәсіпкерлердің жобалары бойынша, сондай-ақ «Кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін қолдау» бағыты шеңберінде Алушының - шағын кәсіпкерлік субъектісінің жобалары бойынша);

қаржы агенттігінің уәкілетті органы шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін салық есептілігі деректерінің негізінде жұмыс орындарының орташа жылдық санын сақтау және (немесе) ұлғайту және (немесе) кірістің 10 %-ға өсуіне қол жеткізу Тетігі шеңберінде Алушының міндеттемелерді орындамау фактілері анықталған кезде тоқтатыла тұрады.

«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасының шарттары бойынша мақұлданған Алушының жобалары бойынша субсидиялау мынадай:

субсидиялау жүзеге асырылатын кредитті нысаналы пайдаланбау;

Алушының субсидиялау жүзеге асырылатын қаржылық лизинг шарты бойынша лизинг нысанасын алмауы;

жобаның және/немесе Алушының Субсидиялау қағидаларының талаптарына және/немесе уәкілетті органның шешіміне сәйкес келмеуі;

төтенше жағдай/ахуал қолданылатын кезеңде туындаған жағдайларды қоспағанда, Алушының банктік қарыз шартына/субсидиялау шартына төлемдер кестесіне сәйкес төлемдерді төлеу бойынша банк алдындағы міндеттемелерді қатарынан 3 (үш) ай бойы орындамауы;

төтенше жағдай/ахуал қолданылатын кезеңде туындаған жағдайларды қоспағанда, Алушының қаржылық лизинг шартына төлемдерді өтеу кестесіне сәйкес лизингтік төлемдерді енгізу бойынша лизингтік компания/банк алдындағы міндеттемелерді қатарынан 2 (екі) және одан көп рет орындамауы;

Алушының шоттарындағы ақшаға тыйым салу (талап қоюды толық көлемде қамтамасыз ететін шоттағы ақша жеткілікті болған жағдайда талап-арызды қамтамасыз ету жөніндегі шаралар ретінде шоттардағы ақшаға тыйым салуды қоспағанда) және/немесе Алушының шоты бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру;

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда борышкерден лизинг нысанасын кері талап ету;

қаржы агенттігінің уәкілетті органы шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін Алушының салық декларациясының деректері негізінде, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар бойынша деректер негізінде жұмыс орындарының орташа жылдық санын сақтау/ұлғайту жөніндегі немесе еңбекке ақы төлеу қорының көлемін ұлғайту жөніндегі немесе кірістің (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің құны) өсуіне немесе бюджетке төленетін салықтар (корпоративтік табыс салығы/жеке табыс салығы) көлемінің 10 %-ға өсуіне қол жеткізу жөніндегі міндеттемелерді орындамауы («Кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін қолдау» бағыты шеңберінде Алушының жобалары бойынша);



Тетік шеңберінде Алушының:

жұмыс органы/қаржы агенттігі инвестициялық мақсаттарға 100 % берілетін кредит қаражаты бойынша субсидиялау туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) қаржы жылынан кейін салық декларациясының деректері негізінде, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар бойынша деректердің негізінде жұмыс орындарының орташа жылдық санын сақтау/ұлғайту немесе кірістің (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің құны) 10 %-ға өсуіне қол жеткізу;

жұмыс органы/қаржы агенттігі қарыз алушының бір жобасы шеңберінде инвестициялық мақсаттарға және 50 %-дан аспайтын мөлшерде айналым қаражатын толтыруға берілетін кредит қаражаты бойынша субсидиялау туралы шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін салық декларациясының деректері негізінде, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар немесе салықтық төлемдер немесе өндіріс көлемі (ақшалай мәнде) бойынша деректердің негізінде жұмыс орындарының орташа жылдық санын сақтау/ұлғайту немесе кірістің (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің құны) 10 %-ға өсуіне қол жеткізу (салық төлеуден босатылмаған кәсіпорындар Тетік талаптарына сәйкес салық төлемдерін ұлғайтуды қамтамасыз етеді);

жұмыс органы/қаржы агенттігі 100 % айналым қаражатын толтыру мақсатында берілетін кредит қаражаты бойынша субсидиялау туралы шешім қабылдаған күннен бастап 1 (бір) жылдың қорытындысы бойынша салық декларациясының деректері негізінде, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар немесе салықтық төлемдер бойынша деректердің негізінде жұмыс орындарының орташа жылдық санын сақтау/ұлғайту немесе өндіріс көлемін (ақшалай мәнде) ұлғайту немесе кірістің (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің құны) 10 %-ға өсуіне қол жеткізу (салық төлеуден босатылмаған кәсіпорындар Тетік талаптарына сәйкес салық төлемдерін ұлғайтуды қамтамасыз етеді) жөніндегі міндеттемелерді орындамау фактілері анықталған кезде субсидиялау тоқтатыла тұрады;

2023 жылғы 23 ақпанға дейін мақұлданған Ұлттық жоба шеңберінде Алушылардың жобалары бойынша субсидиялау мынадай фактілер анықталған кезде тоқтатыла тұрады:

субсидиялау жүзеге асырылатын кредитті/микрокредитті/лизингті нысаналы пайдаланбау, бұл ретте субсидиялау кредит/лизингтік мәмілелер қаражатын нысаналы пайдаланбау сомасына пропорционалды түрде тоқтатыла тұрады;

Алушының субсидиялау жүзеге асырылатын қаржылық лизинг шарты бойынша лизинг нысанасын алмауы;

жобаның және/немесе Алушының Субсидиялау қағидаларының талаптарына және/немесе қаржы агенттігінің уәкілетті органының шешіміне сәйкес келмеуі;

төтенше жағдай/ахуал қолданылатын кезеңде туындаған жағдайларды қоспағанда, Алушының банктік қарыз шартына/микрокредит бойынша шартқа/ субсидиялау шартына төлемдер кестесіне сәйкес төлемдерді төлеу бойынша банк/МҚҰ алдындағы міндеттемелерді қатарынан 3 (үш) ай бойы орындамауы;

төтенше жағдай/ахуал кезінде туындаған жағдайларды қоспағанда, Алушының қаржылық лизинг шартына төлемдерді өтеу кестесіне сәйкес лизингтік төлемдерді жасау бойынша лизингтік компания/банк алдындағы міндеттемелерді қатарынан 2 (екі) және одан көп рет орындамауы;

Алушының шоттарындағы ақшаға тыйым салу (талап қоюды толық көлемде қамтамасыз ететін шоттағы ақша жеткілікті болған жағдайда талап-арызды қамтамасыз ету жөніндегі шаралар ретінде шоттардағы ақшаға тыйым салуды қоспағанда) және/немесе Алушының шоты бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру;

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда борышкерден лизинг нысанасын кері талап ету;



қаржы агенттігінің уәкілетті органы шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін Алушының салық декларациясының деректері негізінде, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар бойынша деректер негізінде жұмыс орындарының орташа жылдық санын ұлғайту, сондай-ақ кірістің (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің құны) өсуіне немесе бюджетке төленетін салықтар (корпоративтік табыс салығы/жеке табыс салығы) көлемінің 10 %-ға өсуіне қол жеткізу жөніндегі міндеттемелерді орындамауы («Кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін қолдау» бағыты шеңберінде кәсіпкерлердің жобалары бойынша);

шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің «Шағын жеке және орта жеке кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландырудың өңірлік бағдарламасы» шеңберінде жоба қаржыландырылатын күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін салық декларациясының деректері негізінде, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар бойынша деректердің негізінде жұмыс орындарының орташа жылдық санын сақтау/ұлғайту немесе кірістің (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің құны) немесе төленетін салықтар көлемінің (корпоративтік табыс салығы/жеке табыс салығы) 10 %-ға өсуіне қол жеткізу міндеттемелерін орындамауы;

«жасыл» жоба бойынша мәлімделген «жасыл» таксономияның шекті өлшемшарттары:

- 1) энергия тұтынуды төмендетудің нақты ең төмен мәндерін;
- 2) парниктік газдар шығарындыларының ең төмен деңгейлерін;
- 3) қалдықтардың үлесін азайтуды/кәдеге жаратуды;
- 4) су тұтынуды төмендетуді;

5) ең үздік қолжетімді технологиялар анықтамалықтарының талаптарына сәйкес келуі (шектегі өлшемшартта көрсетілген бөлігінде) көзделген жағдайда Алушы ұсынатын сыртқы бағалау провайдерінің қорытындысы негізінде жобаны субсидиялау басталғаннан 2 (екі) жыл өткен соң Алушының «жасыл» жоба бойынша аталған шектегі өлшемшарттарға қол жеткізбеуі;

10) Алушының кредит қаражатын мақсатты пайдаланбауы және (немесе) оның жобасының Субсидиялау қағидалары/Тетік талаптарына сәйкес келмеу фактілері анықталған кезде осы Шарт шеңберінде алынған сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланатын бөлігін қаржы агенттігіне өтеуді талап етуге құқылы.

14. Алушы:

1) банктік қарыз шарты/микрокредит бойынша шарты/қаржылық лизинг шарты бойынша өз міндеттемелерін уақтылы және толық көлемде орындауға;

2) банкке/лизингтік компанияға/МҚҰ-ға:

банктік қарыз шартына/микрокредит бойынша шартына/қаржылық лизинг шартына сәйкес өтеу кестесіне сай субсидияланбайтын сыйақы мөлшерлемесін;

осы Шарттың 8-тармағында көрсетілген жағдайларды ескере отырып, сыйақының субсидияланатын және субсидияланбайтын бөлігін төлеуге;

3) қаржы агенттігіне жазбаша сұрау салу бойынша кредиттің/микрокредиттің мақсатты пайдаланылуына, жобаның және (немесе) Алушының Субсидиялау қағидаларының/Тетіктің талаптарына сәйкес келуіне жобаның іске асырылатын аумағында тексерулер жүргізу құқығын беруге;

4) қаржы агенттігінің жазбаша сұрау салуы бойынша Субсидиялау қағидаларының/Тетіктің, банктік қарыз шартының/микрокредит бойынша шарттың/қаржылық лизинг шартының және осы Шарттың талаптарын орындауға байланысты құжаттар мен ақпаратты беруге;

5) Тараптардың алдын ала жазбаша келісімінсіз осы Шарттың талаптары және оның іске асырылуы туралы ақпаратты үшінші тұлғаларға бермеуге және жария етпеуге;



6) осы мемлекеттік қолдау көрсетілетін қызмет түрлерінің айырмашылығы болған жағдайда осы Шарт жасалған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде статистика органдарында тиісті ЭҚЖЖ беруге және оны қаржы агенттігіне хабарлауға;

7) «жасыл» жобаларды іске асыру мақсаттарына арналған кредиттерге қатысты жобаны субсидиялау басталғаннан бастап 2 (екі) жыл өткен соң Алушының жоба бойынша мәлімделген «жасыл» таксономияның шекті өлшемшарттарына қол жеткізуіне тиісті тәуелсіз бағалау не нәтижелері бойынша қорытындыны Алушы қаржы агенттігіне беретін энергия аудитін жүргізуді қамтамасыз етуге міндетті. Алушының жоба бойынша мәлімдеген «жасыл» таксономияның шекті өлшемшарттарын орындауын сыртқы тексеруді жобаның «жасыл» таксономияның шекті өлшемшарттарына сәйкестігі туралы бастапқы қорытындыны берген бағалау провайдерлері жүргізе алады.

15. Алушы:

1) қаржы агенттігінен банкке/лизингтік компанияға/МҚҰ-ға субсидияланатын сыйақы мөлшерлемесі бөлігінде субсидиялар төлеуді талап етуге;

2) субсидиялау шартының қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін күнтізбелік 75 (жетпіс бес) күннен кешіктірмей банкке/лизингтік компанияға/МҚҰ-ға субсидиялау шартының қолданылу мерзімін ұзартуға өтінім беруге құқылы;

3) Ұлттық жобаның/Тетіктің іске асырылуына мониторинг жүргізу мақсатында қаржы агенттігіне Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетінен Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салықтық құпия болып табылатын мынадай:

қаржы агенттігінің кірістердің өсу серпінін айқындауы үшін Алушының кірістері;

қаржы агенттігінің жұмыс орындарының орташа жылдық санының өсуін айқындауы үшін Алушының жұмыскерлерінің саны;

қаржы агенттігінің бюджетке төленген салықтардың ұлғаю серпінін айқындауы үшін Алушының төлеген салықтарының сомасы туралы мәліметтерді алуға келісім беру туралы өтініш беруге құқылы.

16. Банк/МҚҰ/лизингтік компания:

1) осы Шарт жасалғаннан кейін осы Шарттың барлық қолданылу мерзімінде Алушының кредиті/микрокредиті/лизингі бойынша сыйақы мөлшерлемесін ұлғайтпауға;

2) осы Шарт Субсидиялау қағидаларында көзделген мерзімде уақтылы жасалмаған жағдайда кідірту себептерін түсіндіре отырып, ресми хатпен қаржы агенттігін хабардар етуге;

3) қаржы агенттігінің тиісті хабарламасының негізінде Алушының жобасы бойынша қаржы агенттігінің ағымдағы шотынан субсидиялардың сомасын ай сайын есептен шығаруды жүзеге асыруға міндетті, бұл ретте банктің/лизингтік компанияның/МҚҰ-ның қаржы агенттігінің шоттарындағы қаражаттың ағымдағы жалпы қалдықтарынан субсидияны есептен шығаруға құқығы жоқ. Алушы кредит/микрокредит/лизинг бойынша жоспарлы төлемді нақты өтеген күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн өткеннен кейін сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланатын бір бөлігін өтеу үшін қаржы агенттігінің ағымдағы шотынан субсидиялар сомасы есептен шығарылған жағдайда қаржы агенттігінің талабы бойынша банк/лизингтік компания/МҚҰ қаржы агенттігіне 50 (елу) айлық есептік көрсеткіш (бұдан әрі - АЕК) мөлшерінде айыппұл төлейді;

4) Алушы кредит/микрокредит/лизинг бойынша төлемді уақтылы өтемеген жағдайда, оның ішінде сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланбайтын бір бөлігін уақтылы өтемеген жағдайда немесе Алушы 3 (үш) ай қатарынан (қаржылық лизинг шарты бойынша қатарынан 2 (екі) және одан көп рет) төлемдерді төлеу бойынша банктің/лизингтік компанияның/МҚҰ-ның алдындағы міндеттемелерді орындамаған жағдайда бұл туралы қаржы агенттігіне 2 (екі) жұмыс күні ішінде хабарлауға міндетті. Бұл ретте банк/лизингтік компания /МҚҰ Алушы берешекті өтегенге дейін сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланатын бір бөлігін өтеу үшін қаржы агенттігінің ағымдағы шотынан қаражатты есептен шығаруды жүргізбейді.



Осы тармақшада көзделген жағдайлар басталған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн өткеннен кейін хабарламаған/хабарлаған жағдайда қаржы агенттігінің талабы бойынша банк/лизингтік компания/МҚҰ қаржы агенттігіне 50 (елу) АЕК мөлшерінде айыппұл төлейді;

5) Алушының кредиті/микрокредиті/лизингі бойынша негізгі борышы мерзімінен бұрын ішінара/толық өтелген жағдайда қаржы агенттігіне 2 (екі) жұмыс күні ішінде хабарлауға міндетті. Алушы негізгі борышты мерзімінен бұрын ішінара/толық өтеген күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн өткеннен кейін хабарламаған/хабарлаған жағдайда қаржы агенттігінің талабы бойынша банк/МҚҰ/лизингтік компания қаржы агенттігіне 50 (елу) АЕК мөлшерінде айыппұл төлейді.

Алушының кредиті/микрокредиті/лизингі бойынша негізгі борышы мерзімінен бұрын ішінара/толық өтелген жағдайда және Алушының кредиті/микрокредиті/лизингі бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау тоқтатылған жағдайда банк/банк-төлем агенті 7 (жеті) жұмыс күні ішінде қаржы агенттігіне өзара есеп айырысу бойынша салыстырып тексеру актісін беруге міндетті. Бұл ретте банк/лизингтік компания/МҚҰ салыстырып тексеру актісінде іс жүзінде есептен шығарылған субсидиялардың сомасы мен күндерін көрсетеді, ал қаржы агенттігі субсидиялардың аударылған сомасы мен күндерін көрсетеді;

6) Алушы субсидиялардың сомасын дербес төлеген жағдайда кейін қаржы агенттігі қаражатты өтеген кезде қаржы агенттігі хабарламасының негізінде субсидиялардың тиісті сомасын есептен шығаруға және Алушының ағымдағы шотына аударуға;

7) сұрау салу бойынша қаржы агенттігіне Алушының субсидияланатын кредит/микрокредит/лизингтің төлем тәртібіне қатысты деректерді беруге;

8) жобаға мониторинг жүргізу үшін қажетті құжаттарды беруге, қаржы агенттігімен және Алушымен мониторингтік есептерге қол қоюға;

9) осы Шарттың талаптарын орындауға әсерін тигізуі мүмкін барлық мән-жайлар туралы қаржы агенттігіне уақтылы хабарлауға;

10) осы Шарттың қолданылу мерзімі ішінде қаржы агенттігімен келісусіз кредиттің/микрокредитінің/лизингтің сомасын және (немесе) кредит/микрокредит/лизинг бойынша сыйақының номиналдық мөлшерлемесін өзгертпеуге;

11) банк/лизингтік компания/МҚҰ тарапынан Субсидиялау қағидаларында/Тетікте көзделген өндіріп алынуы ықтимал комиссияларды қоспағанда, қаржы агенттігінің уәкілетті органы қолданыстағы кредитті/микрокредитті/қаржылық лизинг шартын субсидиялау туралы шешім қабылдаған жағдайда, Алушыға ағымдағы қаржы жылы бұрын алынған комиссияларды, алымдарды және (немесе) өзге де төлемдерді өтеуге міндетті. Бұл ретте осы комиссиялар, алымдар және/немесе өзге де төлемдер барлық тараптар бірінші Шартқа қол қойған нақты күннен бастап 3 (үш) ай ішінде Алушыға өтелуге тиіс. Банк/лизингтік компания/МҚҰ ағымдағы жылы алынған комиссияларды, алымдарды және/немесе өзге де төлемдерді Шарттың осы тармағында көрсетілген мерзімде алушыға уақтылы өтемеген жағдайда банк/лизингтік компания/МҚҰ қаржы агенттігіне 50 (елу) АЕК мөлшерінде айыппұл төлейді;

12) Алушы кредит/микрокредит/лизинг бойынша негізгі борышты мерзімінен бұрын ішінара/толық өтеген жағдайда қаржы агенттігіне кредит/микрокредит/лизинг бойынша негізгі борышты мерзімінен бұрын ішінара/толық өтеу фактісі туралы хабарлауға міндетті.

Алушының кредиті/микрокредиті/лизингі бойынша негізгі борышы мерзімінен бұрын ішінара өтелген жағдайда банк/лизингтік компания/МҚҰ банктік қарыз шартына/микрокредит бойынша шартына/қаржылық лизинг шартына қосымша келісім жасаған кезде қаржы агенттігіне негізгі борышты ішінара өтеу күнінен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде төлемдерді өтеу кестесін өзгерте отырып, субсидиялау шартына тиісті қосымша келісімді қоса бере отырып, банктік қарыз шартына/микрокредит бойынша шартына/қаржылық лизинг шартына қосымша келісімнің көшірмесін жолдайды;



13) қаржы агенттігінен субсидиялар сомасын атаулы аудару туралы хабарлама алмаған жағдайда Алушыға сыйақы мөлшерлемесін толық көлемде өтеу туралы хабарлауға;

14) Субсидиялау қағидалары шеңберінде 2018 жылғы 27 қаңтарға дейін мақұлданған, субсидиялау мерзімі үш жыл болатын жоба бойынша осы Шарттың 15-тармағының 2) тармақшасына сәйкес келіп түскен Алушының өтінімін қарау нәтижесі оң болған кезде күнтізбелік 60 (алпыс) күннен кешіктірмей, субсидиялау шартының қолданылу мерзімін ұзарту туралы өтініш жасауға міндетті.

17. Банк/лизингтік компания/МҚҰ:

1) қаржы агенттігінен осы Шарттың шеңберінде көзделген субсидияларды уақтылы аударуды талап етуге;

2) Субсидиялау қағидаларының [135-тармағында](#) белгіленген фактілер негізінде қолданыстағы кредит/микрокредит/лизинг бойынша субсидиялау тоқтатылған жағдайда, Алушыға бұрын қолданыста болған қаржыландыру шарттарын (оның ішінде сыйақы мөлшерлемесін, комиссияларды, алымдарды және (немесе) басқа төлемдерді) белгілеуге;

3) қолданыстағы кредит/микрокредит/лизинг бойынша субсидиялау мерзімі аяқталған жағдайда Алушыға ол бұрын төлеген және банк/лизингтік компания/МҚҰ қайтарған комиссияларды, алымдарды және (немесе) қолданыстағы кредит/микрокредит/лизинг бойынша өзге де төлемдерді қоспағанда, бұрын қолданыста болған қаржыландыру шарттарын белгілеуге құқылы.

4. Шарттың қолданылу мерзімі

18. Осы Шарт субсидиялау мерзімінің басталуын ескере отырып, Тараптар оған қол қойған күнінен бастап күшіне енеді және **2028 жылғы 04 тамыз** қоса алғанда, ал орындалмаған міндеттемелер бөлігінде олар толық орындалғанға дейін қолданылады.

19. Қаржы агенттігі осы Шарттың 13-тармағының 9) тармақшасында көзделген фактілер анықталып, субсидиялауды тоқтату туралы шешім қабылданған жағдайда осы Шартты біржақты тәртіппен бұзады.

5. Жауапкершілік

20. Осы Шарт бойынша Тараптар осы Шарттан туындайтын міндеттемелерді орындамағаны және (немесе) тиісінше орындамағаны үшін осы Шартқа және Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес жауапты болады.

21. Қазақстан Республикасының қолданыстағы азаматтық заңнамасына және банктік қарыз шартына/ микрокредит бойынша шартқа/қаржылық лизинг шартына сәйкес кредитті/микрокредиті/лизингті уақтылы және толық қайтару бойынша міндеттемелерді тиісінше орындамағаны және сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланбайтын бір бөлігін өтемегені үшін банк/МҚҰ/лизингтік компания алдындағы барлық жауапкершілікті Алушы көтереді. Бұл ретте осындай жауапкершілік ешбір жағдайда қаржы агенттігіне жүктелмейді.

6. Еңсерілмейтін күш жағдайлары

22. Егер орындау еңсерілмейтін күштің, яғни төтенше және тойтаруға болмайтын жағдайлардың (зілзала құбылыстары, әскери іс-шаралар, форс-мажорлық жағдайлар) салдарынан мүмкін болмаса, Тараптар осы Шарт бойынша өздерінің міндеттерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады.

DOC ID KZPKXV42023000004889A046AD



23. Еңсерілмейтін күш, яғни төтенше және тойтаруға болмайтын жағдайлар туындаған кезде осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау мүмкін болмайтын Тарап осындай жағдайлар орын алған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде басқа Тарапқа осындай жағдайлар туралы уақтылы хабарлайды. Бұл ретте форс-мажор жағдайларының сипаты, әрекет ету кезеңі, басталу фактісі уәкілетті мемлекеттік органдардың тиісті құжаттарымен расталады.

24. Уақтылы хабарлама болмаған жағдайда, Тарап басқа Тарапқа хабарламаудың немесе уақтылы хабарламаудың салдарынан келтірілген зиянды өтейді.

25. Еңсерілмейтін күштің, яғни төтенше және тойтаруға болмайтын жағдайлардың туындауы осы Шартты орындау мерзімін олардың әрекет ету кезеңіне ұлғайтуға алып келеді.

26. Егер осындай жағдайлар қатарынан 3 (үш) айдан астам уақытқа созылса, онда кез келген Тарап осы Шарт бойынша міндеттемелерді одан әрі орындаудан бас тартуға құқылы.

7. Дауларды шешу

27. Осы Шартты орындауға байланысты туындаған қандай да бір дау болған жағдайда, кез келген Тарап барлық дауларды келіссөздер арқылы реттеуге күш-жігерлерін салады.

28. Егер туындаған дауды келіссөздер арқылы шешу мүмкін болмаса, осы дау және оған қатысты басқа да мәселелер Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес шешіледі және реттеледі.

8. Құпиялылық

29. Осы арқылы Тараптар осы Шарттың талаптарына қатысты болатын ақпараттың, банктік құпияның, сондай-ақ қаржылық, коммерциялық және осы Шартты жасасу және орындау барысында өздері алған басқа да ақпараттың құпия болып табылатынымен және осы Шартта және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, үшінші тұлғаларға жария етуге болмайтынымен келіседі.

30. Осы Шартта және Қазақстан Республикасының азаматтық және кәсіпкерлік заңнамаларында тікелей көзделген жағдайларда Тарап құпия ақпаратты үшінші тұлғаларға бере алады, оны жариялай немесе басқа да жолмен тарата алады.

31. Тараптар осы Шарттың бар екенін және оның талаптарының құпиялылығын сақтау үшін барлық қажетті шараларды, оның ішінде құқықтық сипаттағы шараларды қабылдайды. Тараптардың лауазымды адамдарына және жұмыскерлеріне осы Шартты іске асыру барысында алынған мәліметтерді үшінші тұлғаларға жария етуге не беруге тыйым салынады.

32. Кез келген Тарап осы Шарттың талаптарын бұза отырып құпия ақпаратты жария еткен не таратқан жағдайда, кінәлі Тарап Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында көзделген жауапкершілікте болады.

9. Қорытынды ережелер

33. Осы Шартқа қол қоюмен Алушы қаржы агенттігіне:

1) субсидиялау жүзеге асырылатын осы Кредит/микрокредит/лизинг шарты шеңберінде алынған ақпарат пен құжаттарды, оның ішінде банктік және коммерциялық



құпияны мүдделі үшінші тұлғаларға Алушының алдын ала жазбаша келісімінсіз қаржы агенттігінің беруіне;

2) қаржы агенттігінің бұқаралық ақпарат құралдарында Алушының атауын, жоба іске асырылатын өңірдің атауын, Алушы жобасының атауы мен сипаттамасын, сондай-ақ саласын жариялауына келісім береді.

34. Алушы қаржы агенттігіне мыналарды мәлімдейді және оларға кепілдік береді:

1) осы Шартта көрсетілген растаулар мен кепілдіктердің шынайы екенін және шындыққа сәйкес келетінін растайды;

2) қаржы агенттігі көрсетілген растаулар мен кепілдіктердің шындыққа сәйкес келетінін тексеруге міндетті емес;

3) Алушы өз бизнесіне, қаржылық жағдайына, активтеріне және өзінің міндеттемелері бойынша жауап беру қабілетіне кері әсерін тигізуі мүмкін ешқандай жағдайлардан хабардар емес.

35. Осы Шарттың ережелері өзгеруі және (немесе) толықтырылуы мүмкін. Осы Шартта көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптардың келісімі бойынша жазбаша нысанда жасалған және Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған өзгерістер мен толықтырулар ғана Тараптар үшін жарамды және міндетті болып танылады.

36. Осы Шарт Тараптардың әрқайсысы үшін қазақ және орыс тілдерінде 3 (үш) данадан заңды күші бірдей қазақ және орыс тілдерінде 1 (бір) бірдей данада жасалды. Осы Шарттың мемлекеттік және орыс тілдеріндегі мәтіндері арасында сәйкессіздіктер туындаған жағдайда, орыс тіліндегі шарт мәтіні басшылыққа алынады.

37. Осы Шартта көзделмеген қалған барлық өзге жағдайларда Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.

10. Тараптардың заңды мекенжайлары, банктік деректемелері және қолдары

Қаржы агенттігі «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамы	Лизингтік компания «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес компаниясы «Center Leasing» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Алушы «Арлан сауда» ЖШС
Ерболұлы Медет мөр орны (болған жағдайда)	Ахмет Ш.М.	Махабаев Марлен Булегенович мөр орны (болған жағдайда)
Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қаласы, Гоголь көш. 111 көшесі, БСН 970 840 000 277 ЖСК KZ42070F000001F00001 БСК ККМФКZ2A КБЕ 15 РМУ «ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті»; БСН 970 840 000 277 Қордың ШҚО бойынша өңірлік филиалының директоры Ерболұлы Медет	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алмалы ауд., Төле би көш., 143А-үй / БСН 020140001503, ЖСК KZ418562203117893716 БСК КСJBKZKX, «Банк ЦентрКредит» АҚ Бек 17 24.06.2022 жылғы №1230426, сериясы 6001 ҚҚС куәлігі / НДС	Қазақстан Республикасы Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Питерских Коммунаров көшесі, 6/1 үй телефоны 8 776 888 88 85 БСН 140740010189 ЖСК KZ558562203129447619

№ OPU/2023/U/S/018097/0001L
Субсидиялау [шартына](#) қосымша

Субсидиялау шартының өтеу графигі
Сәйкестендіру коды: **KZ418562203117893716** IBAN

Негізгі борышты өтеу күні	Негізгі борыштың қалдық сомасы	Негізгі борышты өтеу сомасы	Қаржы агенттігі төлейтін сыйақы сомасы	Алушы төлейтін сыйақы сомасы	Есептелген сыйақы сомасының жиыны
07.08.23	44 270 270,00	1 229 730,00	0,00	976 068,49	976 068,49
05.09.23	43 040 540,00	1 229 730,00	0,00	822 183,82	822 183,82
05.10.23	41 810 810,00	1 229 730,00	0,00	772 354,49	772 354,49
06.11.23	40 581 080,00	1 229 730,00	0,00	775 285,62	775 285,62
05.12.23	39 351 350,00	1 229 730,00	0,00	729 120,21	729 120,21
05.01.24	38 121 620,00	1 229 730,00	371 142,53	358 710,46	729 852,99
05.02.24	36 891 890,00	1 229 730,00	414 528,40	292 608,28	707 136,68
05.03.24	35 662 160,00	1 229 730,00	375 438,15	265 015,17	640 453,32
05.04.24	34 432 430,00	1 229 730,00	387 895,48	273 808,57	661 704,05
06.05.24	33 202 700,00	1 229 730,00	362 551,25	255 918,53	618 469,78
05.06.24	31 972 970,00	1 229 730,00	361 692,12	255 312,09	617 004,21
05.07.24	30 743 240,00	1 229 730,00	336 777,46	237 725,26	574 502,72
05.08.24	29 513 510,00	1 229 730,00	334 629,64	236 209,16	570 838,80
05.09.24	28 283 780,00	1 229 730,00	321 313,18	226 809,30	548 122,48
07.10.24	27 054 050,00	1 229 730,00	298 116,77	210 435,37	508 552,14
05.11.24	25 824 320,00	1 229 730,00	295 539,38	208 616,04	504 155,42
05.12.24	24 594 590,00	1 229 730,00	272 342,98	192 242,10	464 585,08
06.01.25	23 364 860,00	1 229 730,00	268 047,34	189 209,89	457 257,23
05.02.25	22 135 130,00	1 229 730,00	255 160,45	180 113,25	435 273,70
05.03.25	20 905 400,00	1 229 730,00	218 218,01	154 036,26	372 254,27
07.04.25	19 675 670,00	1 229 730,00	228 097,96	161 010,33	389 108,29
05.05.25	18 445 940,00	1 229 730,00	208 767,62	147 365,38	356 133,00
05.06.25	17 216 210,00	1 229 730,00	201 465,04	142 210,62	343 675,66
07.07.25	15 986 480,00	1 229 730,00	182 134,71	128 565,66	310 700,37
05.08.25	14 756 750,00	1 229 730,00	175 691,24	124 017,36	299 708,60
05.09.25	13 527 020,00	1 229 730,00	161 515,67	114 011,05	275 526,72
06.10.25	12 297 290,00	1 229 730,00	143 474,01	101 275,77	244 749,78
05.11.25	11 067 560,00	1 229 730,00	135 312,30	95 514,57	230 826,87

DOC ID KZPKXV42023000004889A046AD



05.12.25	9 837 830,00	1 229 730,00	117 700,22	83 082,50	200 782,72
05.01.26	8 608 100,00	1 229 730,00	108 249,82	76 411,64	184 661,46
05.02.26	7 378 370,00	1 229 730,00	94 933,37	67 011,78	161 945,15
05.03.26	6 148 640,00	1 229 730,00	73 884,77	52 153,97	126 038,74
06.04.26	4 918 910,00	1 229 730,00	68 300,44	48 212,08	116 512,52
05.05.26	3 689 180,00	1 229 730,00	53 695,30	37 902,56	91 597,86
05.06.26	2 459 450,00	1 229 730,00	41 667,53	29 412,36	71 079,89
07.07.26	1 229 720,00	1 229 730,00	27 491,94	19 406,08	46 898,02
05.08.26	0,00	1 229 720,00	17 611,97	12 431,98	30 043,95
Итого/ Барлығы		45 500 000.00	6 913 387.05	9 051 778.05	15 965 165.10

Қаржы агенттігі «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамы	Лизингтік компания «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес компаниясы «Center Leasing» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Алушы «Арлан сауда» ЖШС
Ерболұлы Медет мөр орны (болған жағдайда)	Ахмет Ш.М.	Махабаев Марлен Булегенович мөр орны (болған жағдайда)
Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қаласы, Гоголь көш. 111 көшесі, БСН 970 840 000 277 ЖСК KZ42070F000001F00001 БСК ККМFKZ2A КБЕ 15 РМУ «ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті»; БСН 970 840 000 277 Қордың ШҚО бойынша өңірлік филиалының директоры Ерболұлы Медет	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алмалы ауд., Төле би көш., 143А-үй / БСН 020140001503, ЖСК KZ418562203117893716 БСК КСJBKZKX, «Банк ЦентрКредит» АҚ БеК 17 24.06.2022 жылғы №1230426, сериясы 6001 ҚҚС куәлігі / НДС	Қазақстан Республикасы Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Питерских Коммунаров көшесі, 6/1 үй телефоны 8 776 888 88 85 БСН 140740010189 ЖСК KZ558562203129447619

DOC ID KZPKXV42023000004889A046AD



Квитанция о подписании

Основная информация

DOC ID	KZPKXV42023000004889A046AD
Тип документа	Договор субсидирования
Тема	ТОО ««Арлан Сауда» ДК АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" ТОО "CENTER LEASING". Договор субсидирования №OPU/2023/U/S/018097/0001L
Статус	Подписан
Рег. Номер:	OPU/2023/U/S/018097/0001L
Рег. Дата:	19.12.2023
Количество страниц	33
Подписи	3

Информация об отправителе

Отправитель	ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CENTER LEASING"
IP-адрес	195.47.220.12

Информация о получателях

Получатель 1	ТОО "АРЛАН САУДА", 140740010189, Казахстан
--------------	--

Информация о подписантах

Подписал(а)	Ахмет Ш. (Ахмет Ш.), Казахстан
Компания	ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CENTER LEASING"
Должность	Главный специалист
IP-адрес	195.47.220.12
Email	shakhriza.akhmet@bcc.kz
Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан Лицо, наделенное правом подписи
Подпись	МIIUXQYJ...h/FPKEQv4
Дата подписания	15.12.2023 18:29
Подписал(а)	Махабаев М. Б. (Махабаев М. Б.), Казахстан
Компания	ТОО "АРЛАН САУДА"
Должность	1
IP-адрес	89.218.125.238



Email	aigyliа_kas@mail.ru
Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан
Подпись	Первый руководитель юридического лица, имеющий право подписи MIIT3AYJ...pEbl72XyV
Дата подписания	15.12.2023 19:05
Подписал(а)	ЕРБОЛУҰЛЫ МЕДЕТ (ЕРБОЛУҰЛЫ МЕДЕТ)
Компания	АО "Региональный филиал акционерного общества "Фонд развития предпринимательства "Даму" по Восточно-Казахстанской области"
Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан
Подпись	Первый руководитель юридического лица, имеющий право подписи MIISLAYJ...Kou7WU09L
Дата подписания	19.12.2023 09:11

DOC ID KZPKXV42023000004889A046AD

